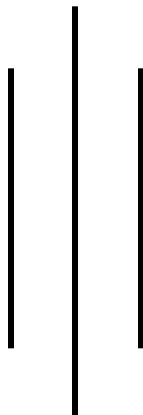
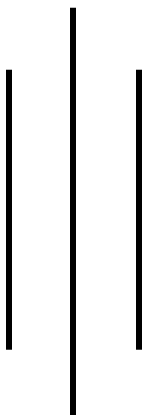


नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
सिंहदरबार



विभिन्न कार्यालयबाट माग भएका विषयमा दिइएका राय, परामर्शहरूको संकलन



(कार्यालय स्थापना देखि २०६६ असार मसान्तसम्मका सम्पूर्ण राय परामर्श संलग्न)

१. राय परामर्श माग भएको विषय :

औषधी अविलम्ब खरिद नगरे जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएको हुँदा आ.ब. २०६३/६४ मा खरिद गरिएका फर्म कम्पनीसँग सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ र नियमावली, २०६४ को नियम ११८(ख) बमोजिम १५% भेरिएसन आदेश दिई आ.ब. २०६४/६५ को बजेट तथा कार्यक्रमबाट खरिद गर्न सकिन्छ/सकिदैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

“एउटा खरिद सम्झौता गरी सम्झौता अनुसार खरिद कारवाही पुरा भईसकेको अवस्थामा कार्य सम्पन्न भईसकेको सोही खरिद सम्झौतालाई अर्को आ.ब.को बजेट तथा कार्यक्रमबाट १५% थप परिमाण खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भेरिएसन होइन र यसरी खरिद गर्न सकिदैन ।”

निर्णय मिति : २०६४।६।२८

२. राय परामर्श माग गरिएको विषय :

परामर्श सेवाबाट कार्य गराउँदा वीड वण्ड र परफरमेन्स वण्ड आवश्यक हुने नहुने ।”

राय परामर्शको व्यहोरा :

“सार्वजनिक निर्माण र मालसामान खरिदमा बोलपत्र जमानत र कार्य सम्पादन जमानत आवश्यक पर्ने भनी उल्लेख भएको तर परामर्श सेवा खरिदमा यस्तो व्यवस्था रहेको नदेखिएकोले परामर्श सेवा खरिदमा बोलपत्र जमानत र कार्य सम्पादन जमानत दुवै आवश्यक नहुने ।”

निर्णय मिति : २०६४।६।२८

३. राय परामर्श माग भएको विषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४(१३) मा सम्झौता नगरेमा बोलपत्र जमानत जफत हुने कुरा उल्लेख छ । कार्य सम्पादन जमानत पेश गरी सम्झौता नगर्नेको हकमा स्पष्ट उल्लेख भएको नदेखिएको र साथै उक्त जमानत जफत गरेपछि त्यसपछिको कम दर कबोल गर्नेको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न सकिने नसकिने कुरा समेत स्पष्ट उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा द्विविधा पर्न गएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(५) र (६) मा जमानत जफत गर्ने र त्यसपछि अपनाउनु पर्ने प्रकृया स्पष्ट रहेको हुनाले सोही अनुसार गर्नुहुन ।”

निर्णय मिति : २०६४।७।२२

४. राय परामर्श माग भएको विषय :

आ.प्र. नियम ८९(३) बमोजिम दोस्रो पटक पुनः ६ महिना म्याद थप गरी सकेपछि मन्त्रालयबाट सोही विषयमा पुनः हर्जना नलिने गरी आ.प्र. नियम ८९(२) अनुसार गरिदिन मिल्छ मिल्दैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

“जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रथम पक्ष रहेको ठेक्काको शर्तको प्रकरण ५ अनुसार आ.प्र. सम्बन्धी नियमावली, २०५६ (संशोधन सहित) को नियम ८९(२क) बमोजिम म्याद थप हुने र सो अवधि पछि पुनः थप गर्नुपर्ने अवस्थामा ८९(३) आकर्षित हुने देखिन्छ । म्याद थप गर्ने अधिकार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्यालय र सो भन्दा एक तह माथिको कार्यालय सम्म मात्र सिमित रहेको हुँदा विभागबाटै निर्णय हुनुपर्ने ।”

निर्णय मिति : २०६४।७।२८

५. राय परामर्श माग भएको विषय :

न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने वा सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएको न्यूनतम मूल्य भएका बोलपत्रदाताहरूमध्येबाट खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

१. सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५(१) (ड) बमोजिम यस कार्यालयको खरिदसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था सम्बन्धमा राय परामर्श मात्र दिने हुँदा सोही ऐनको दफा ६५(२) अनुसार खरिद प्रक्रिया वा विवाद समाधान गर्ने कार्यमा संलग्न नहुने हुँदा खरिदसम्बन्धी खास विषयगत खरिद कार्यको निर्णयमा राय दिन नमिल्ने ।

२. प्राविधिक स्पेसिफिकेसन अनुसार मालसामान खरिद गर्ने कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २३(२)(घ), २४(घ) तथा २६(१)(क) आकर्षित हुने भएकोले सो व्यवस्था अनुसार बोलपत्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने ।

निर्णय मिति : २०६४।८।१२

६. राय परामर्श माग भएको विषय (राशन खरिदका सम्बन्धमा) :

(१) बिल अफ क्वान्टिटीजमा उल्लेखित आईटमहरू मध्ये कुनै आईटममा बोलपत्रदाताले दर उल्लेख नगरेको अवस्थामा शून्यदर कायम गरी मूल्यांकन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

(२) बिल अफ क्वान्टिटीजमा उल्लेखित कुनै दुई आईटममा बोलपत्र दाताले एउटा आईटमको दर अर्को आईटममा र अधिल्लो आईटममा अर्को आईटमको दर भरेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

(१) सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५ (१) (ड) बमोजिम यस कार्यालयले खरिदसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था सम्बन्धमा राय परामर्श मात्र दिने र सोही ऐनको दफा ६५ (२) अनुसार खरिद प्रक्रिया वा विवाद समाधान

गर्ने कार्यमा संलग्न नहुने हुँदा खरिदसम्बन्धी खास विषयगत खरिद कार्यको निर्णयमा राय दिन नमिल्ने व्यहोरा अवगत गर्न हुन ।

(२) बिल अफ क्वान्टिटीजमा उल्लेखित आईटमहरु मध्ये कुनै आईटममा बोलपत्रदाताले दर भर्दा शून्य उल्लेख गरेको अवस्थामा सो आईटम शून्य दरमा उपलब्ध गराउने मानी बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर कुनै दर नभरेको अवस्थामा त्यस्तो बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नहुने मानी मूल्यांकनमा समावेश गर्नु हुँदैन ।

(३) बिल अफ क्वान्टिटीजमा आईटम भर्दा एउटा आइटमको दर अर्को आइटममा र अधिल्लो आइटममा अर्को आइटमको दर भरेको बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम (२),(३),र (४) को प्रावधानलाई आधार मानी मूल्यांकन गर्नु पर्ने, ।

(४) सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ बमोजिम सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयमा राय परामर्श माग गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सार्वजनिक निकायहरुले यस कार्यालयमा सोभै राय परामर्श माग गर्नु पर्नेछ ।

(५) राय माग गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको कुन दफा तथा नियममा भएको व्यवस्थाको सम्बन्धमा राय आवश्यक भएको हो सो स्पष्ट उल्लेख भै आउनु पर्दछ ।

निर्णय मिति : २०६४।८।१४

७. राय परामर्श माग भएको विषय :

कर विवरण पेश गर्ने म्याद थप भएको पत्रको आधारमा ग्राह्यताको आधार पुरा हुने नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

खरिद नियमावलीको नियम ४० (२घ) अनुसार हेर्दा ग्राह्यताको विभिन्न आधारमध्ये सार्वजनिक निकायले तोकेको अवधिसम्मको कर चुक्ता प्रमाण वा आय विवरण पेश गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप भएको अवस्थामा त्यस्तो अवधि समाप्त नहुन्जेलसम्म ग्राह्यताको आधार पुरा हुने देखिएकोले यही कुरा जानकारी दिन र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई यसै प्रसंगमा अन्य कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पनि सोधी आएमा यसै अनुसारको जवाफ लेखी पठाउन अनुरोध गर्ने ।

निर्णय मिति : २०६४।८।२४

८. राय परामर्श माग गरिएको विषय :

राशनको सट्टा नगदै उपलब्ध गराउने नियमको व्यवस्था कस्तो अवस्थामा लागू गर्न सकिन्छ ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

नियम ८८ देखि ९२ सम्मका प्रावधानहरूले राशन ठेक्का व्यवस्थाको चक्र पुरा हुने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि परिच्छेदको अन्त्यमा राशनको निमित्त अन्य व्यवस्था गर्न सकिने भनी नियम ९३ समावेश गरिएबाट राशन व्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण चक्र पुरा हुने प्रावधान पश्चात पनि वैकल्पिक प्रावधान समेत राखी राशन दिने व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाई राशन खुवाउनुपर्ने सार्वजनिक निकायका सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले विषयको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यता बुझ्ने हुनाले समयमा राशन पाउन सक्ने गरी राशन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

१। राशन व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद - ८ मा राशन खरिद सम्बन्धी मुख्य प्रणालीमा मुख्य प्रणाली र अन्य व्यवस्था भनी वैकल्पिक प्रणालीको प्रावधान राखेको देखिन्छ । मुख्य प्रणालीको सट्टा वैकल्पिक प्रणालीमा जानुपर्ने सम्बन्धमा केन्द्रिय निकायले पहिले राशन दिने गरी निर्णय हुँदा राशनको औचित्य र आवश्यकताका आधारहरू र हाल राशनलाई नगदमा दिनुपर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी केन्द्रिय निकायले निर्देशन दिन सक्ने गरी नियमले व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

२। त्यसैगरी नियम ८८ अनुसारको लागत अनुमान तयार गर्दा लिइने आधारहरूमा कर, मार्कअप मूल्य अभिवृद्धिकर आदि समेत समावेश रहने हुँदा सार्वजनिक निकाय आफैले खरिद व्यवस्था गर्नु पर्दा त्यस्ता लागत शीर्षकहरू घटाएर मात्र नगदमा राशन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्णय मिति : २०६४।१।५

९. राय परामर्श माग भएको विषय :

बोलपत्र स्वीकृत भएको आपूर्तिकर्ताबाट ब्यारेक स्थानान्तर भै जाने जिल्लाको दर रेटमा राशन आपूर्ति गराउने वा स्थानान्तर भै जाने जिल्लाको दरमा सोही स्थानको आपूर्तिकर्ताबाट राशन आपूर्ति गराउने ? ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

राय परामर्श माग गरिएको विषय सार्वजनिक खरिद ऐन, नियममा कार्यस्थल परिवर्तनको बारेमा स्पष्ट उल्लेख नभएको विषय भएतापनि सार्वजनिक खरिद निकायले खरिद सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू अनुसार नै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिदा यस सम्बन्धमा सम्झौतामा उल्लेखित शर्त अनुसार गर्नु उपयुक्त हुने ।

निर्णय मिति : २०६४।१।२३

१०. राय परामर्श माग गरिएको विषय :

चिनियाँ भन्सारबाट सिधै खरीद गर्न हुने/नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

१। चिनिया भन्सार सरकारी निकाय भएको हुँदा सरकारी निकाय एकल स्रोतको आपूर्तिकर्ता हुने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको नदेखिँदा चिनिया भन्सारसंग सोझै खरिद गर्न सकिने देखिँदैन । तर सार्वजनिक खरिद ऐनमा एकल स्रोतको माध्यमबाट खरिद गर्न सक्ने अवस्था पनि उल्लेख

भएको प्रस्तुत सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ (१) ग आकर्षित हुन सक्ने र सो अवस्थामा ४१ (३) को प्रक्रिया पुरा गरी खरिद गर्न सकिने देखिन्छ ।

निर्णय मिति : २०६४।१।२३

११. राय परामर्श माग भएको विषय :

एउटा खानेपानी आयोजनामा DI Pipe को Price Adjustment दिने सन्दर्भमा ठेक्का बन्दोबस्तको समयमा Price Adjustment Ex-Factory Base Price / Bid Document मा उल्लेख भएकोमा ठेकेदारले Ex-Factory Base Price पेश गर्न नसकेकोले amicable settlement गरी दफा (X) अनुसार Ex-factory price index को सट्टा CIF Calcutta को Index बाट Price Adjustment गर्न निवेदन दिएको र Arbitration मा जानुको सट्टा दुवै पक्षले Amicable Settlement को माध्यमबाट Price Adjustment को समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेकोमा आपसी सम्झौतामा पनि मूल्यसूची (Price Index)को सन्दर्भमा Exfactory को साटो CIF Calcutta पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी सहमति भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५३ अनुसार खरिद संझौतामा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले **Source of Index** परिवर्तन हुने गरी संशोधन गर्न सकिने वा नसकिने भनी राय परामर्श माग भै आएको छ ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

"सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५३ अनुसार कामको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन नहुने गरी दुवै पक्षको लिखित सहमतिबाट खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संझौता संशोधन गर्न सकिने "

" उल्लेख भएकोमा खरिद सम्झौतामा कारखाना मूल्यको आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको र विदेशी कम्पनीबाट आपूर्ति समेत भएको नदेखिएको हुँदा संझौताको स्पष्ट व्यवस्था र विदेशबाट आपूर्ति समेत नभएको अवस्थामा खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था देखिदैन ।

निर्णय मिति : २०६४।१।१०

१२. राय परामर्श माग गरिएको विषय :

पुरातात्विक जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्यको लागि टेण्डर आव्हान गर्दा पर्ने आएको नीतिगत समस्याका सम्बन्धमा ।

प्राचिन स्मारक जिर्णोद्धार कार्य गर्दा गराउदा स्मारकको मौलिकता, संवेदनशीलतालाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी बोलपत्रमा योग्यता सम्बन्धी विषयमा शर्त राख्न पाउनुपर्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

ऐनको १०(५) को प्रावधान बाहिर गई योग्यता सम्बन्धी सर्त राख्नु तत्काल उपयुक्त हुने देखिदैन । प्राचिन स्मारकको जिर्णोद्धार गर्दा सम्पदाको मौलिकताको जर्गेना, उत्खनन कार्यका लागि विशेष दक्षता जस्ता विषयलाई बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा प्राविधिक विवरण (Technical Specification) खण्डमा कामको माग अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने मालसामान, यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने यन्त्र औजार तथा उपकरणहरु कामको मर्म अनुरूप आवश्यक पर्ने कार्य कौशलताका सम्बन्धमा तथा कामको गुणस्तर परीक्षण गर्दा पनि यिनै कुराहरु हेरिने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको खण्डमा बोलपत्रदाता स्वयं यि योग्यता सहित प्रतिस्पर्धामा आउने अवस्था श्रृजना हुन सक्ने देखिन्छ ।

निर्णय मिति : २०६४।१०।२२

१३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

निर्माण कार्यको खरिद कार्यको सम्झौता गर्दा सम्झौताको सर्तमा म्याद थप भएको अवधिमा जुनसुकै कारणले भएपनि कार्य सम्पन्न नगरेमा दैनिक ०.०५ प्रतिशत हर्जना लगाई म्याद थप गर्ने कुरा उल्लेख भएको तर देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी विना हर्जना नै म्याद थप गर्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

खरिद सम्झौतामा जुनसुकै कारणले भए पनि कार्य सम्पन्न नगरेमा हर्जना लगाई म्याद थप गर्नेकुरा उल्लेख भएको । वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम सम्झौतामा नपरेको अवस्थामा म्याद थप गर्न अपनाउनुपर्ने विभिन्न व्यवस्था भएको देखिन्छ । वर्तमान प्रसंगमा म्याद थप र हर्जना सम्बन्धमा सम्बन्धित दुवै पक्षहरुलाई स्वीकार्य भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको हुनाले सम्झौतामा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै म्याद थप सम्बन्धी कारवाही गर्नुपर्ने ।

निर्णय मिति : २०६४।११।२८

१४. राय परामर्श माग भएको विषय :

(१) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ को उपनियम (२) को देहायको (च) बमोजिम घरभाडा भुक्तानी दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा ।

राय परामर्शको व्यहोरा

नियम १९(२) को अपवाद सूचीमा रहेका अवस्थामा मु.अ.कर तथा स्थायी लेखा प्रामाणपत्र दुवै आवश्यक नहुने देखिएको हुँदा यही व्यहोरा नीतिगत निर्णय गरी घरभाडामा लिन स्थायी लेखा नम्बर र मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेकासँग कारोवार गर्न सकिने राय परामर्श पठाउन उपयुक्त हुने ।

निर्णय मिति : २०६४।११।२८

१५. राय परामर्श माग भएको विषय :

एउटा आपूर्तिकर्तासँग मालसामान आपूर्ति गर्ने सभ्यता गरी प्रतितपत्र खोलिएकोमा हाल प्राविधिक कारण
दर्शाई **Beneficiary** परिवर्तन गर्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

परिवर्तित Beneficiary बाट काम सम्पन्न गर्न सक्ने भएता पनि सम्झौताको पक्ष नभएको आपूर्तिकर्ताबाट सम्झौता प्रचलन गराउन सकिने नदेखिदा Beneficiary परिवर्तन गर्न नसकिने ।

निर्णय मिति : २०६४।१।२८

१६ राय परामर्श माग भएको विषय :

Camouflage Parker Jacket, Qty-6,000 Pairs को खरिद गर्ने क्रममा बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्रमाणपत्र नोटरी पब्लिक कम्पनीको प्रमाणित कागजपत्र पेश नभएको भनी बोलपत्र अस्वीकृत भएकोले सो आधारमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

“सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० (१) मा बोलपत्रदाताको ग्राह्यतासम्बन्धी प्रमाण-पत्रहरूका कागजातको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा ऐनको दफा २३ (४) को व्यवस्था अनुरूप सार्वजनिक खरिद निकाय आफैले प्रतिलिपिको सक्कल रुजु गर्न सक्ने भएकोले प्रतिलिपि प्रमाणित नभएको आधारमा मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न नमिल्ने”।

निर्णय मिति : २०६४।१।२६

१७. राय परामर्श माग भएको विषय :

राशनसम्बन्धी कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा बोलपत्रदाताले पेश गरेको दरभाउमा प्रत्येक आईटमको बिल अफ क्वान्टिटिजमा दररेट कलम नभरी कूल रकममा मात्र भरेको र अस्पतालले दररेट सम्झौता (**Rate Contract**) अनुसार बोलपत्रदातासंग सम्झौता गर्नु पर्ने र एकाई दररेटमा नै भुक्तानी गर्नु पर्ने ।

एकाई दररेट भरी पेश नभएको , दररेट महल खाली राखी कूल रकम मात्र भरेको र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ (८) अनुसार त्रुटी सच्याउदा ईकाई दर र कूल रकममा भिन्नता भएमा ईकाई दर मान्य हुने र सो दर बमोजिम कूल रकम सच्याउनु पर्ने उल्लेख भएको तर यस सन्दर्भमा कूल रकम मात्र भरेको हुँदा सो को आधारमा दररेट निकाल्ने व्यवस्था नभएको

राय परामर्शको व्यहोरा :

“ईकाई दर संभौता (Unit Rate Contract) अन्तर्गतको ठेक्कामा ईकाई दर उल्लेख गरी संभौता गर्नु पर्ने र घटी रकमको नभै घटी दरवालासंग संभौता गर्नु पर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८९(५) को व्यवस्था भएको हुँदा दररेट नभरेको बोलपत्रलाई मान्यता दिन नमिल्ने” ।

निर्णय मिति : २०६४।१।२।६

१८. राय परामर्श माग भएको विषय :

बोलपत्र आव्हानको संशोधित सूचना अनुसारको घोषणापत्र पेस नगर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रमा कारवाही गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ४०(३) अनुसार राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारमा सूचना प्रकाशन गरी संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो संशोधनका कारण बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद बढाउनु पर्ने भए सो समेत गर्न सकिन्छ । यसरी प्रकाशित सूचनालाई जानकारी नभएको भन्न नमिल्ने ।

ग्राह्यताको आधारहरु भनेको बोलपत्र मूल्यांकनको प्रवेश बिन्दु भएको र प्रवेश बिन्दुमा आवश्यक कागजातहरु पुरा नभएमा अगाडिको मूल्यांकनमा समावेश नहुने ।

यो कुरा ऐनको दफा २३(२क) मा उल्लेख भएको छ । ग्राह्यता सम्बन्धी कागजातहरु सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम (४०) मा खुलाइएको छ । यसरी खुलाईए बमोजिमका कागजातहरु पेश नभएमा ऐनको दफा २४(घ) को आधारमा बोलपत्र उपर कारवाही नगरिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुनाले सोही अनुसार गर्नुपर्ने ।

निर्णय मिति : २०६४।१।२।६

१९. राय परामर्श माग गरिएको बिषयहरु : सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४, १५, १५०, ११८, ४७ र ७ का सम्बन्धमा माग भएको राय परामर्श

राय परामर्शको व्यहोरा :

क्र.सं.	राय परामर्श माग गरिएको विषय	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय परामर्श
१.	<u>सा.ख.नि.२०६४ को नियम १४ :</u> सार्वजनिक खरिद नियम २०६४ को नियम १४ ले परामर्श सेवा लिने कार्यको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने	सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४(२) मा परामर्श सेवाको लागत अनुमान स्वीकृतिको सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी निर्माण र मालसामानको स्वीकृतिको सीमा नियम ६७ मा

	अधिकारी र सीमा तोकेको छ तर प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत कुन अधिकारीले कति रकमको गर्न सक्छ भन्ने कतै पनि उल्लेख भएको पाइदैन जसले परामर्श सेवाको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने बारे द्विविधा उत्पन्न भएकोले अस्पष्टता भएको भनी राय परामर्श माग भई आएको ।	व्यवस्था गरिएको छ । तर परामर्श सेवा खरिदको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृति गर्ने अधिकारको सीमा नियममा व्यवस्था भएको नदेखिएको हुँदा लागत अनुमानको स्वीकृतिको सीमाको आधारमा परामर्श सेवाको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृति गर्ने सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ । स्वीकृत गर्ने रकमको सीमा तोक्ने कार्य नियमावलीको संशोधनबाट हुने भएकोले हाल परामर्श सेवाको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरुलाई लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारको सीमा अनुसार कै रकम सम्मको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव सोही अधिकारीबाट स्वीकृत गर्न सक्ने ।
२.	लागत अनुमान अद्यावधिक र संशोधन गर्ने, नियमहरु १५ र १५० : नियम १५ ले स्वीकृत भएको लागत अनुमान अनुसार खरिद नभएमा सार्वजनिक निकायले यस नियमावलीको प्रकृया अपनाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष यस्तो लागत संशोधन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने भनेको छ भने नियम १५० को अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी दफाले लागत संशोधनको अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने भनी उल्लेख गरेको छ । नियम १५ ले काम नभएको अवस्थामा मात्र लागत अद्यावधिक	सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १५ मा स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार खरिद नभएमा यस नियमावलीको प्रक्रिया अपनाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष यस्तो लागत अनुमान अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ एक आ.व.मा तयार भएको लागत अनुमान आगामी वर्षको खरिदमा प्रयोग गर्दा अद्यावधिक नहुने र यसरी अद्यावधिक अवस्थाको लागत अनुमान प्रयोग नगर्दा बोलपत्र मूल्यांकनमा स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भएको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्न नसकिने हुनाले लागत अनुमान सधैं यथार्थ र अद्यावधिक रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियामा नियमावलीमा

	गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ तर यस्तो अद्यावधिक कसले र कसरी गर्ने भन्ने वारे प्रष्ट छैन । नियमावलीमा कतै पनि लागत संशोधनसम्बन्धि अन्य प्रावधान राखिएको छैन ।	प्रत्येक वर्ष सामग्री तथा ज्याला दररेट स्वीकृत भएको समय (श्रावण) तथा विशेष परिस्थितिमा स्वीकृत हुने सामग्री तथा ज्याला दररेट अनुसार गर्नुपर्ने हुँदा सो संशोधनको आधारमा तोकिएको श्रेणीको कार्यालय प्रमुखलाई लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारको सीमा रकम नै लागत अनुमान संशोधन र अद्यावधिक गर्ने अधिकार पनि हुने ।
३.	भेरिएसन आदेश नियम ११८ : नियम ११८ को (क) र (ख) मा निर्माण कार्यको ५-१० प्रतिशतको भेरिएसन सार्वजनिक निकायको रा.प. द्वितीय श्रेणीको प्रमुखले र १५ प्रतिशत सम्मको भेरिएसन आदेश विभागीय प्रमुखले जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको, यस प्रावधानबाट सार्वजनिक निकायमा द्वितीय श्रेणीको प्रमुख नभई अन्य अधिकृत प्रमुख भएको खण्डमा के गर्ने आदि जस्ता विषयमा राय परामर्श माग भई आएको ।	रा.प. तृतीय श्रेणीलाई भेरिएसनको स्वीकृति दिने अधिकार नभएको, द्वितीय श्रेणी सम्मकोले ५% सम्म आफैले र सो भन्दा माथि १०% सम्म एक तहमाथिको अधिकारी अर्थात् प्रथम श्रेणीको अधिकृतबाट स्वीकृत गराई भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिदा तृतीय श्रेणीमाथि अन्य पदाधिकारी नभएको अवस्थामा पनि प्रथम श्रेणीको अधिकृत स्तरको पूर्व स्वीकृतिमा भेरिएसन गर्न सक्ने देखिएकोले प्रथम श्रेणीको अधिकृतबाट १० प्रतिशतसम्मको भेरिएसन स्वीकृत हुने अवस्थामा निजबाट स्वीकृत भएको भेरिएसन आदेश तृतीय श्रेणीको अधिकृत कार्यालय प्रमुखले भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्ने ।
४.	बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्नुपर्ने (नियम ४७) : यस नियममा बोलपत्र सम्बन्धि कागजात, प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कागजात तयार भएपछि त्यस्तो कागजात सम्बन्धित	लागत अनुमान स्वीकृति गर्ने अधिकार र बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने कार्य फरक कार्यव्यवस्था हो । अतः लागत अनुमान जहाँ सुकैबाट स्वीकृत भएतापनि समयमा कार्य संचालन तथा सम्पादन गर्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी कार्यान्वयन गर्ने

सार्वजनिक निकायका प्रमुखले स्वीकृत गर्नुपर्ने छ भनी उल्लेख भएको छ । नियम १४ र नियम ६७ ले क्रमशः लागत अनुमान र ठेक्का स्वीकृत गर्ने कार्यालय प्रमुख र सीमा तोकेको छ । यी तिनवटै प्रावधान हेर्दा ठेक्कामा स्वीकृत गर्ने अधिकार सीमा भित्रको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात सम्बन्धित अधिकारीले गर्न सक्छ तर त्यो सीमा भन्दा माथिको ठेक्का सम्बन्धी कागजात पनि निजले नै गर्नसक्ने हो वा माथिल्लो निकायमा पेश गर्नुपर्ने हो त्यस विषयमा अस्पष्ट भएको भनी राय परामर्श माग भई आएको ।	निकायको प्रमुखबाट नै बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्नुपर्ने ।
---	--

निर्णय मिति : २०६४।१२।१९

२०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११८ (२) मा संभौता मूल्यको १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भेरियशन आदेश जारी गर्नु पर्दा भेरियशन समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको हुँदा यस्तो १५ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको ठेक्काको भेरियशनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठाउनु पर्ने वा नपर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा :

“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११८(२) को उपनियम (१) बमोजिम संभौता मूल्यको १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भेरियशन भन्ने शब्द प्रयोग भएको, उपनियम (१) मा थप घटको भेरियशन आदेश जारी गर्ने कुरा उल्लेख भएकोले भेरियशन भनेको थप वा घट दुवै हो भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैगरी उपनियम (२) मा १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भेरियशन आदेश जारी गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृयाको बारेमा उल्लेख गर्दा १५ प्रतिशत भन्दा बढी थप रकमको लागि मात्र यो प्रक्रिया सीमित नगरी १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भन्ने शब्दले थप

तथा घट दुवैको अवस्था देखाउने हुंदा घट्ने कार्य पनि भेरियशन मानिने भएकोले १५ प्रतिशत भन्दा बढी थपघट हुने दुवै अवस्थामा भेरिएसनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनु पर्ने” ।

निर्णय मिति : २०६४।१२।१९

२१. राय परामर्श माग गरिएको विषय :

विदेशी कम्पनीलाई माल आपूर्तिमा लाग्ने भन्सार छुट दिने भनी सुचनामा प्रकाशित गरिएको र सार्वजनिक खरिद नियम १७ को नेपालमा उत्पादित मालसामान १० प्रतिशत सम्म महंगो भएपनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मूल्यांकन कसरी गर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

“बोलपत्र आव्हान गर्दा एउटै बोलपत्रलाई स्वदेशी र विदेशी भनी आव्हान गर्न मिल्दैन आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय बोलपत्रमा पनि विदेशी बोलपत्रदाताले प्रक्रिया पूरा गरी भाग लिन सक्ने हुंदा सो अनुसार बोलपत्र माग गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा उत्पादित मालसामान खरिद गर्ने व्यवस्था उपयोग गरी बोलपत्र स्वीकृत कार्यवाही गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत खरिद प्रक्रिया अध्ययन गर्दा विदेशी बोलपत्रदातालाई भन्सार महशुल छुट गरी आयात गर्ने व्यवस्था गरेको देखियो । यस अवस्थामा भन्सार महशुल छुट बराबरको रकमले समान आधारमा मूल्यांकन हुने अवस्था नदेखिएको हुंदा नेपालमा उत्पादित मालसामान आपूर्ति गर्ने स्वदेशी बोलपत्रदातालाई समेत समान आधारमा ल्याई मूल्यांकन गर्नु पर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १०(४) को व्यवस्था र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ मा उल्लेखित विशेष प्रावधान अनुसार विदेशमा उत्पादित मालसामान आपूर्ति गर्ने विदेशी बोलपत्रदाताको कबूल अंकमा नेपालमा उत्पादित मालसामान आपूर्ति गरे वापत जोडनु पर्ने १० प्रतिशतको अतिरिक्त समानताको प्रयोजनको लागि विदेशी आपूर्तिकताले भन्सार महशुल वापत पाउने छुट रकम समेत जोडी निज विदेशी बोलपत्रदाताको कबूल अंक कायम गर्नु पर्ने र यसरी कायम भएको रकमसंग स्वदेशी बोलपत्रदाताको कबूल रकम तुलना गर्दा जुन बोलपत्रदाताको कबूल अंक न्यूनतम हुन्छ सो बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्ने” ।

निर्णय मिति : २०६५।१।२९

२२. राय परामर्श माग भएको विषय :

खरिद प्रकृत्यामा सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी स्वदेशी हो वा विदेशी हो भन्ने प्रमाण माग नगरिएको र बोलपत्रदाताहरु स्वदेशी कम्पनीहरु भएको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनले पाउने १० प्रतिशत सम्मको सहूलियत व्यवस्था प्रयोग हुने नहुने द्विविधा पर्न आएको ।

विदेशी उत्पादक कम्पनीको भन्दा १० प्रतिशतसम्म बढी भएको प्रावधान लागू हुने अवस्थामा विदेशी उत्पादनको मालसामानमा लागेको भन्सार महसुल र अन्य करहरु वापतको दस्तुर विदेशी सामान भिकाउदा सम्बन्धित सप्लायर्सले नेपाल सरकारलाई बुझाएको भन्सार महसुल र अन्य करहरु वापतको रकम कट्टा गरी कायम हुन आउने रकमलाई आधार मानी स्वदेशी सामान र विदेशी सामानको मुल्य बीच प्रतिस्पर्धा गराउने हो वा स्वदेशी उत्पादनको भन्सार महसुल र अन्य करहरु बाहेकको मुल्यसँग भन्सार महसुल र अन्य करहरु सहितको विदेशी सामानको मुल्यलाई नै प्रतिस्पर्धा गराउने हो स्पष्ट नभएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

“सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५(१) को व्यवस्था अनुसार खरिद निकायले मालसामान आपूर्तिकर्ताको उत्पादन अभिलेख, विगतमा आपूर्ति गरिएको कार्यको कार्य विवरण, मालसामान जडान गर्नु पर्ने भएमा जडान कार्यमा संलग्न हुने प्राविधिकको दक्षता, आपूर्ति हुने मालसामान खास अवधिसम्म सुचारुरूपले सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति, मालसामान मर्मत सम्भारको व्यवस्था, सेवा र जगेडा पाटपूर्जाको उपलब्धता जस्ता कुराहरुको आधारमा मालसामान आपूर्तिकर्ताको योग्यताको परीक्षण र मूल्यांकन गर्नु पर्ने देखिएकोले सो विवरणहरुको परीक्षण तथा मूल्यांकनको आधारमा डि.एम.एस. बुट उत्पादनकर्ता पहिचान गर्नु पर्दछ । नेपाल ठेगाना भएकै आधारमा आपूर्तिकर्तालाई नेपाली उत्पादक मान्न सकिदैन । नियमले उत्पादनसम्बन्धी योग्यता विवरण माग गरेको हुँदा सो विवरणको परीक्षण र मूल्यांकनको आधारमा आपूर्तिकर्ता स्वदेशी उत्पादक देखिएमा नियमावलीको नियम १७ को प्रावधान लागू हुन्छ अन्यथा विदेशी उत्पादक भै स्वदेशी फर्म आपूर्तिकर्ता मात्र भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १७ को विशेष व्यवस्था प्रचलन गरी यस्तो विदेशी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान दश प्रतिशतसम्म महंगो भएतापनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नु पर्ने प्रावधान लागू गर्नु पर्ने ” ।

निर्णय मिति : २०६५।२।१२

२५. राय परामर्श माग भएको विषय :

राशन आपूर्तिकर्ताबाट खरिद सम्झौता उल्लंघन भएबाट सम्झौता भंग गरिएकोमा तत्काल राशन व्यवस्था कसरी गर्ने ? आपूर्तिकर्ताको के दायित्व हुन्छ र कसरी निर्धारण गर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा :

- राशन खरिद सम्झौता उल्लंघन भएकोमा वा सार्वजनिक निकायले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम खरिद सम्झौता भंग गरेकोमा त्यस्तो निकाय प्रमुखले तालुक कार्यालयको निर्देशनको लागि लेखी पठाई तालुक कार्यालयबाट निर्देशन भए बमोजिम राशन खुलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको ।
- सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(१) अनुसार खरिद सम्झौतामा सो सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्थाहरु खुलाउनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (३) मा वित्तिय फरफारक गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुनाले राशन खरिदको सम्झौतामा यि कुराहरु खुलाइएको हुनुपर्छ । ठेक्का सम्झौतामा यस्ता कुरा उल्लेख गरिएकोमा आपूर्तिकर्ताले सम्झौता बमोजिम काम नगरेको कारणले सम्झौता अन्त्य भई सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्च वापत निजले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गर्न सकिने किसिमको विकल्प छनौट गर्नु उपयुक्त हुने र त्यस्तो निर्धारण पुनः ठेक्का बन्दोबस्त भएको अवस्थामा हुने देखिन्छ ।

मिति : २०६४।११।२२

२६. राय परामर्श माग भएको विषय :

एकल श्रोतबाट खरिद गर्न ऐनको ४१(१) को (ग) र (घ) बमोजिम कारवाही अधि बढाइएको, Brand परिवर्तन गर्दा प्याकिङ्ग मर्मत संभार एवं तालिममा आउने परिवर्तनले व्ययभार बढ्ने र ४१(१)(ग) अनुसार एकल श्रोतबाट सोभै खरिद गर्ने रक्षा मन्त्रालयको सुझाव अनुसार सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

- (क) ऐनको ४१(१)(ग) को व्यवस्था खरिद गरिने मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा गरिने व्यवस्था हो । ऐनको यस व्यवस्था अनुसार प्रस्तावित मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटै मात्र आपूर्तिकर्तामा हुनुपर्ने र उपयुक्त अन्य कुनै विकल्प नभएको अवस्थाको विद्यमानता यस दफाको प्रयोगको पूर्व शर्तको रुपमा स्पष्ट देखिन्छ । प्रस्तुत मामिलामा प्यारासुट आपूर्ति गर्ने अधिकार Mills Manufacturing Corporation USA लाई मात्र नभई यस्तो सामान उत्पादन गर्ने अन्य कम्पनीहरु पनि उपलब्ध रहेको कुरा यसै मामिलामा पनि उल्लेख भएकोले प्यारासुट आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटैमात्र आपूर्तिकर्तामा सिमित नरहेको कुरा स्पष्ट भएकोले ४१(१) को खण्ड (ग) अनुसार सोभै खरिद गर्न सकिने देखिएन । त्यसैगरी अर्को पूर्वशर्तको रुपमा रहेको अन्य उपयुक्त विकल्प नहुनुतर्फ हेर्दा पनि प्यारासुट उत्पादन कम्पनीहरु विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेको र फ्रान्सस्थित कम्पनीमा निर्मित सामान नेपाली सेनाले नै प्रयोग गरेको कुरापनि मामिलामा नै देखिएको हुनाले यस पूर्व शर्तको अवस्था पनि प्रस्तुत मामिलामा लागू हुने देखिदैन ।
- (ख) ऐनको दफा ४१(१)(घ) को व्यवस्था मौजुदा मालसामान वा सेवा वा जडित संयन्त्रको पार्टपूजाको प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न आपूर्तिकर्ता परिवर्तन गरेमा प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न नसकिने कुरा प्रमाणित भएको अवस्थामा साविकको आपूर्तिकर्ताबाट नियम ८५(५) अनुसार प्रोपाइटरी सामान सोभै खरिद गर्दा साविक सम्झौता मूल्यको ३०% मूल्यसम्म खरिद गर्न सकिने व्यवस्था हो । प्रस्तुत मामिलामा साविकमा खरिद भएका मालसामानमा विस्तार वा प्रतिस्थापनको विषय नभई नयाँ प्यारासुट खरिदको प्रस्ताव रहेकोले ऐनको यो दफा आकर्षित हुने देखिएन ।

(ग) ऐनको ४१(१) (ग) र (घ) दुवैको सन्दर्भ यस मामिलामा उपयुक्त नदेखिएकोले सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ को दफा ४(२) तथा दफा २२ अनुसार गर्नुपर्ने ।

मिति : २०६५।२।८

२७. राय परामर्श माग भएको विषय :

दुई किसिमका उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र माग गरिएकोमा दुई विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित सामान आपूर्ति गर्ने गरी बोलपत्र परेकोमा दुई अलग अलग कम्पनीको उत्पादन आपूर्ति गर्न एउटै बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

एउटा मात्र बोलपत्र परेको तथा लागत अनुमान तयार गर्दा खरिद नियमावलीको नियम ११(२) अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा यस्तो सामान खरिद गरेको अन्य सार्वजनिक निकायबाट खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागतलाई पनि लागत अनुमानको आधारको रूपमा लिनुपर्नेमा सो लिएको देखिएन ।

बोलपत्र दाता स्वयं उत्पादक कम्पनी हो वा स्थानीय एजेन्टले बोलपत्र पेश गरेको भन्ने बारेमा स्पष्ट उल्लेख भएको छैन तर संलग्न कागजातको अध्ययन गर्दा छुट्टाछुट्टै उत्पादकका उत्पादनको लागि एउटा स्थानीय एजेन्टबाट बोलपत्र प्राप्त भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नियमावलीको नियम २५(३) र (४) को व्यवस्थाको पालना हुनु यस किसिमको बोलपत्र स्वीकृतको लागि पूर्व शर्तको अवस्था हुन जान्छ । मालसामानको वारेन्टी, जगेडा पार्टपुर्जा तथा मर्मत संभार सम्बन्धि विषयको जिम्मेवारी उत्पादक कम्पनीले मात्र लिन सक्ने र उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक पत्र बेगर स्थानीय एजेन्टले गर्न नसक्ने हुँदा खरिद असुरक्षित हुन सक्छ । तसर्थ दुवै उत्पादक कम्पनीले यो स्थानीय एजेन्टलाई बोलपत्र पेश गर्ने, मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्ने सम्बन्धमा एकलौटी रूपमा अधिकार प्रदान गरेको पत्र भए नभएको निश्चित गर्नुका साथै लागत अनुमानका विषयममा समेत तहाँबाट बुझी कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने ।

मिति : २०६५।२।८

२८. राय परामर्श माग भएको विषय :

हेलिकप्टरको इन्जिन इखभचजवर्गि गर्न ऐनको दफा ४१(१)(घ) अनुसारको प्रोपाइटरी सामान बमोजिम गर्न सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

ऐनको दफा ४१(१)(घ) अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा तहाँको पत्रमा उल्लेख भएकोमा यो व्यवस्था जडित संयन्त्रको पार्टपुर्जाको प्रतिस्थापन वा विस्तारका लागि आर्कषित हुने हो ।

तहाँको सन्दर्भ हेलिकप्टरको इन्जिन मर्मत तथा ओभरहल गर्ने रहेको हुँदा र त्यहाँको २०६५।२।५ को पत्रमा पनि मर्मत, ओभरहल निर्माता कम्पनी अथवा निर्माता कम्पनिको आधिकारिकता प्राप्त कम्पनी बाहेक अन्यत्र

गर्न नमिल्ले कुरा उल्लेख भएको छ । उपलब्ध सूचना तथा ऐनको ४१(१)(ग) तथा नियम ८५(३) अनुसार हेर्दा उत्पादक कम्पनी Turbomeca Safran Group बाट निर्मित Ecureuil हेलिकप्टर Arriel 1D1 Engine Maintenance, Repair & Overall (MRO) गर्न उत्पादक कम्पनी वा MRO का लागि प्रमाणित आधिकारिक कम्पनी हुनुपर्ने देखिन्छ । खरिद सम्झौतामा पनि पार्टपुर्जा आपूर्ति तथा MRO व्यवस्था बारे उल्लेख भएको होला । तसर्थ Turbomeca बाट निर्मित Ecureuil हेलिकप्टरको इन्जिन MRO गर्न आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त कम्पनीहरु मध्ये उपयुक्त कम्पनीसँग गराउन सकिने ।

मिति : २०६५।२।१३

२९. राय परामर्श माग भएको विषय :

सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र पाँचजना प्राविधिक कर्मचारीले निर्धारण गरेको गुणस्तर अनुसार उच्चस्तरीय उपचार सामग्री उत्पादन गर्ने निर्माता वा अधिकृत विक्रेताको सूची तयार गरी पत्राचारबाट दरभाउ माग गरी खरिद गर्न सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

तहाँको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ९७(७) मा रहेको व्यवस्था हेर्दा यसले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ९ को व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने देखिएकोले यस अनुसार खरिद गर्न मिल्ने देखिदैन । सोही नियमावलीको नियम ९९ अनुसारको सूचीबाट तोकिएको रकमको सिमाभित्र खरिद गर्न सकिने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था भित्रबाट तहाँको आवश्यकता अनुसार गुणस्तरयुक्त औषधी खरिद गर्न सहयोगी हुनसक्ने व्यवस्थाहरु निम्नानुसार रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

- ऐनको १०(१)(क) अनुसार औषधी उत्पादकमा हुनुपर्ने आवश्यक प्राविधिक योग्यता, उत्पादकसँग उपलब्ध उत्पादन सम्बन्धी उपकरणहरु, विगतको कार्य सम्पादन, वित्तिय क्षमता, पेशागत कसुरमा सजाय पाए नपाएको भन्ने जस्ता कुराहरु बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा समावेश गरी मुल्यांकन गर्न सकिने ।
- नियम २५(२)(ग) अनुसार औषधीको गुणस्तर संस्थाबाट स्पेसिफिकेसन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रमाण माग गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रमाणिकरण योजना अनुसारको प्रमाणपत्र जसमा औषधीको Quantitative assays, chemical analysis, sterility progen content, uniformity, microbial limit, basis of expiration dating जस्ता विषय समावेश हुन्छन्, माग गर्न सकिन्छ ।

- खरिद नियमावलीको नियम ११५ अनुसार खरिद गरिएका औषधीहरूको गुणस्तर परीक्षण त्यस केन्द्रबाट उपयुक्त प्रयोगशाला तथा समितिबाट गराउन सकिन्छ ।

मिति : २०६५।२।१३

३०. राय परामर्श माग भएको विषय :

पाँच विभिन्न कामलाई एक सिंगो प्याकेज बनाई बोलपत्र आव्हान गरिएको, बोलपत्रदाताले पाँचवटा कार्यको लागि छुट्टाछुट्टै कबोल अंक भरी अन्तिममा एकमुष्ट रकम जम्मा गरेका, कुल जम्मा रकम पछि अक्षरमा लेख्नुपर्ने स्थानमा अक्षरमा लेखेको रकम अंकमा लेखेको भन्दा फरक हुने गरी लेखिएको देखिन्छ । अक्षरमा लेखिएको रकमलाई कुल कबोल अंक मान्ने नमान्ने र यसलाई मानेमा पाँचवटा विभिन्न काममा कसरी विभाजन गर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा :

- सभै, डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण र जडान गरी एक महिनासम्म संचालन गर्नुका साथै एक वर्षसम्म Pre-Febricated Water Treatment Plant का लागि Support Service समेत दिने कार्यक्षेत्र (Scope) राखी आव्हान गरिएको बोलपत्रमा एउटा बोलपत्रदाताले कुल जम्मा रकम अंक र अक्षरमा फरक फरक लेखेको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २३(९) मा उल्लेखित अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको मान्य हुने व्यवस्था रहेकोले कबोल अंक अक्षरमा लेखिएको कायम हुनेमा द्विविधा छैन ।
- टर्न की खरिद सम्झौता गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया छनौट भई सभैदेखि संचालनसम्मको कामलाई एउटै प्याकेजमा बोलपत्र गरिएकोले सम्झौताको प्रकृति अनुसार नै सो खरिद कार्यको लागि एक मात्र कबोल अंक रहन्छ । अतः ईकाई दर सम्झौतामा जस्तो विभिन्न आईटममा विभाजन गरी आईटमवाइज रुपमा भुक्तानी गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहदैन । खरिदको दृष्टिकोणले उक्त कार्य एउटै काम भएको र सो को लागि कुल कबोल अंक एउटै हुने हुनाले अक्षरमा लेखिने अंकलाई नै त्यस्तो कार्यको लागि दररेट मानिने भएकोले ऐनको दफा २३(९) मा माथि उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम अक्षरमा लेखिएको कबोल अंक कायम गरी बोलपत्र मूल्यांकनको कार्य गर्नु पर्ने ।

मिति : २०६५।२।१४

३१. राय परामर्श माग भएको विषय :

आंशिक बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट नरहेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १३ को (२) मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । यसै उपदफा (ट) मा आंशिक रुपमा बोलपत्र पेश गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख भएको हुनाले यसको आधारमा खरिद कारवाही भएको अवस्थामा आंशिक रुपमा पनि स्वीकृत हुन सक्ने ।

मिति : २०६५।३।६

३२. राय परामर्श माग भएको विषय :

दोस्रो पटक पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न कति दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुविधा रहेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६(१) मा उल्लेख भएको अवस्थामा मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कार्यवाही रद्द गर्न सकिन्छ । त्यहाँको पत्रमा बोलपत्र रद्द गर्नु पर्दाको स्पष्ट कारण उल्लेख नगरी रीतपूर्वकको नभएको भनी अस्पष्ट व्यहोरा उल्लेख भएको छ । उपरोक्त अनुसारको दफा २६(१) को (क) र (ख) अनुसार रद्द भएको भए सोही दफा को २६(५) अनुसार समिक्षा गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्दछ । यसरी आव्हान गरिने बोलपत्र नयाँ बोलपत्र हुने हुनाले ऐनको दफा १४(४) बमोजिमको म्याद दिनुपर्ने ।

मिति : २०६५।३।६

३३. राय परामर्श माग भएको विषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ (ख) को न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कार्यवाही रद्द गर्न भन्ने प्रावधान रहेको तरसम्पूर्ण बोलपत्रहरुमा लागत अनुमान भन्दा ७ देखि १८ प्रतिशत बढी भरी पेश हुन आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

- “लागत अनुमान भन्दा बढी रकमको दरभाउपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१)(ख) को अवस्था आकर्षित नहुने भएकोले स्वीकृत गर्न मिल्दैन,
- बोलपत्रको सम्बन्धमा विवेकशिलता प्रयोग गरी लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भए नभएको एकिन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा जिल्ला दररेट समितिले कायम गरेको नयाँ दररेटको दर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने सो आधारमा बोलपत्रको मुल्यांकन गर्दा निश्चित रुपमा लागत बढ्न गई नेपाल सरकारको खर्च दायित्व बढ्न जाने देखिएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६(१)(ख) अनुसार लागत अनुमानमा सारभूत रुपमा बढी नहुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने कुराको लागि एउटा आधार हुन सक्ने ” ।

मिति : २०६५।३।६

३४. राय परामर्श माग भएको विषय :

परामर्शदाता छनौट, मर्मत व्यवस्था तथा खरिद ऐनको पालना विषयमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

परामर्शदाताको छनौट सम्बन्धमा : परामर्शदाताको छनौटमा ग्राह्यतासम्बन्धी विवरणमा प्रस्तावको कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरणको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेमा छुट भएको आधारमा मूल्यांकन समस्या भएको देखिएको छ । खरिद कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रस्ताव कागजात तथा ग्राह्यता लगायत योग्यताका

आधारहरु तयार गर्नु पर्दछ । कागजातमा समावेश भएका कुनै विवरणले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी बन्देज गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐनको एक प्रमुख आधार नै प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन छाता ऐन भएको हुँदा नेपाल सरकारले लागू गरेको प्रावधान लागू गर्न सबै सार्वजनिक निकायको कर्तव्य समेत भएको हुँदा यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० (१) को व्यवस्था समेतको आधारमा तपसिल बमोजिम गर्न सकिने :

“ १. परामर्शदातासंग कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर विवरण पेश गरेको कागजात पेश गरेको दुवै अवस्थालाई मान्यता प्रदान गरी प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न सकिने

२. व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक हुने कुरा खरिद नियमावली, २०६४ को ४०(२)(ख) मा उल्लेख भएकोले यो अनिवार्य आवश्यकता हो ।

३. SCAEF को प्रमाणपत्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने समयमा पेश गरी सकेको अवस्थामा स्पष्ट गर्ने क्रममा नविकरण गरेको वा Validity Period लाई स्पष्ट गर्न पूर्णताको परीक्षण गर्ने समयसम्म पत्राचार गर्न सकिन्छ ।

तर यस्तो नविकरण भएको मिति प्रस्ताव पेश गर्ने मिति पूर्वको हुनु पर्दछ ”

मर्मत कार्यको खरिद : एक मात्र फर्मले बोलपत्र पेश गरेको र सो बोलपत्रदाताको कबोल अंक पनि लागत अनुमान भन्दा बढी भएको सन्दर्भमा प्रमुख रुपमा दुईवटा समस्या देखिएको छ। यस्तो कार्यको लागि बोलपत्रदाता सीमित हुनु पर्ने अवस्था सामान्यतः देखिदैन । मर्मतसम्बन्धी कार्यमा बोलपत्रदाताको संख्या काठमाडौँमा सामान्यतः कम हुनु पर्ने अवस्था हुँदैन । यस्को लागि स्पेसिफिकेशन तथा योग्यतासम्बन्धी आधारहरुको साथै सूचनाको सार्वजनिक प्रचार प्रसारका पक्षहरुलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ । पेश भएको विवरणमा हालसालैको दररेट समेतको आधारमा लागत अनुमान भएको देखिँदा सो आधारमा लागत अनुमान अद्यावधिक गरिएको अवस्थामा सामान्यतः कार्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा लागत अनुमानमा पर्नसक्ने असरलाई मध्यनजर राखी निर्णय गर्नु पर्दछ । सारभूत रुपमा बढीको निश्चित रकम र सीमा तोक्दा व्यवस्थापकहरुलाई कार्य प्रकृति र आवश्यकता तथा तत्कालिक मूल्य अवस्थाको साथै थप खर्चबाट पर्नसक्ने असर र प्रतिफलका अवस्थाहरुलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्न र विवेकको प्रयोग गरी खरिद कार्य परिणाममूलक बनाउन प्रस्तुत व्यवस्था गरिएको देखिएको हुँदा निश्चित रकमको सीमा राखिएको छैन र विवेकशीलताको प्रयोग गरिने अवस्थामा यस्तो सीमा राख्न पनि उपयुक्त मानिदैन । अतः माथि उल्लेखित कुराहरुलाई मध्यनजर राखि पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा हुने प्रत्यक्ष (विज्ञापन, परामर्शदाता भए सो समेत) खर्च, लागत अनुमानमा पर्न सक्ने असर (दर विश्लेषणमा सामग्री ज्यालाको मूल्य बढेको अवस्था), निकायको अन्य दायित्व बढ्न सक्ने अवस्था, प्रतिफलको गाम्भीर्यता आदिलाई ध्यानमा राखी लागतमा परिणत गर्न सकिने कुराहरुलाई ध्यानमा राखी हेर्दा सम्भाव्य लागत भन्दा हालको लागत अनुमान कम हुनसक्ने अवस्था गणना गर्न सकिएको अवस्थामा लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी नभएको निक्यौल गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने नगर्ने बारे निर्णय लिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यान्वयन सम्बन्धमा : सरकारी निकाय बाहेकका सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ (२) अनुसार निकायको आफ्नै खरिदसम्बन्धी विनियमावली तयार गरी खरिद कार्य संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर आफ्नो विनियमावली बनी नसकेको अवस्थामा छाता ऐन भएको कारणले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ सरकारी निकाय बाहेकका अन्य सार्वजनिक निकायहरुले पनि सो नियमावली अनुसार खरिद कार्य संचालन गर्न सक्ने ।

मिति : २०६५।३।८

३५. राय परामर्श माग भएको विषय :

कुनै खरिद गर्नुपूर्व लागत अनुमान तयार गर्दा मु.अ.कर वापतको रकम लागत अनुमानमा जोडिन्छ कि जोडिदैन ?

राय परामर्शको व्यहोरा :

लागत अनुमान तयार गर्ने भनेको कुनै खरिद गर्नुपर्दा खरिदकर्तालाई लाग्ने जम्मा खर्च कति हो ? यस प्रयोजनको लागि कति बजेट व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न गरिने विषय हो । त्यसैले खरिद गर्ने उद्देश्य पुरा गर्न लाग्ने सबै खर्च लागत अनुमानमा समावेश हुनुपर्ने हुनाले त्यस खरिद वापत लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम लागत अनुमानमा जोडिन्छ । लागत अनुमानको आधारमा सोभै खरिद वा सिलबन्दी बोलपत्र वा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने भन्ने कुरा प्रत्येक खरिद विधिको लागि तोकिएको सीमा रकमको आधारमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त कुराहरुको आधारमा रु. १० लाख सम्मको खरिद गर्दा सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने भनिएकोमा मु.अ.कर सहित कुल लागत अनुमान रकमको आधार नलिई मु.अ.कर बाहेक आंशिक लागतको आधारमा खरिद विधि छनौट गर्न नमिल्ने हुनाले प्रस्तुत सन्दर्भमा मु.अ.कर सहित १० लाख सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गर्न सकिने सीमा हुने ।

मिति : २०६५।३।१७

३६. राय परामर्श माग भएको विषय :

जी.आइ. वायरको आपूर्ति कार्यको लागि सम्झौता गरी सकेपछि भएको मूल्य समायोजन गर्न पाउने वा नपाउने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

प्रस्तुत खरिद सम्झौता मालसामानको लागि मात्र भएको देखियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(१)० को मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रतिवन्धात्मक प्रावधान निर्माण कार्यको राष्ट्रिय बोलपत्रमा मात्र लागु हुने भएको हुँदा सो प्रावधान अनुसार प्रस्तुत मालसामान खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको प्रावधान लागू नहुने ।

मिति : २०६५।३।२२

३७. राय परामर्शको व्यहोरा :

“लागत अनुमान भन्दा बढी रकमको दरभाउपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ (१) (ख) को अवस्था आकर्षित नहुने भएकोले स्वीकृत गर्न मिल्दैन,

बोलपत्रको सम्बन्धमा विवेकशीलता प्रयोग गरी लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भए नभएको एकिन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा जिल्ला दररेट समितिले कायम गरेको नयाँ दररेटको दर प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था रहेछ भने सो आधारमा बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा निश्चित रुपमा लागत बढन गई नेपाल सरकारको खर्च दायित्व बढन जाने देखिएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ (१) (ख) अनुसार लागत अनुमानमा सारभूत रुपमा बढी हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने कुराको लागि एउटा आधार हुन सक्ने” ।

निर्णय मिति : २०६५।३।६

३८. राय परामर्श माग गरिएको विषय :

टेण्डर स्वीकृत गर्न निर्णय प्रकृयाको सिलसिलामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कानूनी सल्लाहकारको राय माग गरिदा कानूनी सल्लाहकारले कन्डिसनल विड डकुमेन्टको सन्दर्भमा ठेक्का स्वीकृत हुनुभन्दा अधिको अवस्थामा आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा मूल्य समायोजनको शर्त सहितको ठेक्का स्वीकृत गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत फायल संलग्न शर्त सहितको ठेक्का स्वीकृत गर्न नमिल्ने हुँदा द्विविधा र अस्पष्टता भएका कारणबाट राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१) को (क), (ख) तथा (ग) मा उल्लिखित अवस्थाहरु विद्यमान भएको नदेखिएको हुँदा सो दफा तथा उपदफाहरुमा गरिएको प्रावधान अनुसार खरिद कारवाही रद्द गर्न सकिने अवस्था देखिदैन भने सोही ऐनको दफा २७(५) तथा (६) अनुसार न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरुपमा

प्रभावग्राही बोलपत्रदाताले सम्झौता नगरेमा त्यसको लगतै पछिको अर्को मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था ऐनको दफा २० को प्रावधान भएको हो । तर त्यस्तो कार्य बोलपत्र मान्य हुने अवधि भित्रै बोलपत्र स्वीकृत गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको कारणले दफा २७(५) तथा (६) को व्यवस्था अनुसार हुनको लागि न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको स्वीकृत भएको बोलपत्र निजले कार्यसम्पादन जमानत राखी सम्झौता गर्न नआएमा मात्र क्रमशः दोस्रो तथा तेस्रो न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो अवस्था विद्यमान भएको देखिएन । ऐन नियममा भएका कुनै प्रावधानले पनि वर्तमान अवस्था समेटेको नदेखिदा खरिद कार्यको आवश्यकता तथा संभाव्य दायित्व समेतलाई विचार गरी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्नु बाहेक अन्य विकल्प देखिएन ।

निर्णय मिति : २०६५।४।६

३९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

कार्यालयको दैनिक कार्य संचालन गर्नेक्रममा चिठ्ठीपत्रहरु ओसारपसार र कार्यालय सरसफाई गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यालय सहयोगीको रुपमा काम गर्ने एक व्यक्ति र आयोग परिसरमा रहेको बगैँचाको गोडमेल तथा स्याहार संभार गर्न एक माली सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९५ बमोजिम सेवा करारमा लिनुपर्ने र उक्त दुई पद पृथक प्रकृतिको भएकोले छुट्टाछुट्टै रुपमा नियम ९५ को उपनियम (३) को व्यवस्था अनुसार वार्ताबाट खरिद गर्न सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

कार्यालय सहयोगी र बगैँचाको हेरविचार गर्ने दुई पृथक प्रकृतिको कार्य भएकोले छुट्टाछुट्टै रुपमा खरिद नियमावलीको नियम ९५(३) अनुसार वार्ताबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा सहमति माग भएकोमा यस कार्यालयबाट खरिद ऐनको ६५(२) अनुसार अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रकृत्यामा संलग्न हुन नमिल्ने हुँदा सहमति दिन नसकिने व्यहोरा जानकारी हुन । तर, खरिदको प्रकृति अनुसार खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९(१)(क) बमोजिम खरिदको लागि लागत अनुमान तयार गर्दा खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा नसक्ने हो । एउटा सम्झौताबाट हुन नसक्ने भए कामको प्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै सेवाको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५(३) को सीमाभित्र रही अलग अलग सम्झौता गरी खरिद गर्न सकिने ।

निर्णय मिति : २०६५।४।१७

४०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा जग्गा खरिद सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभए तापनि दफा २ को परिभाषा शीर्षक अन्तरगत (ग) मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा जग्गा खरिद सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभए

तापनि दफा २ को परिभाषा शीर्षक अन्तरगत (ग) मा “मालसामान” भन्नाले चल वा अचल जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्भन्तुपर्दछ भन्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडसँग कोषले आपसी सहमतिमा तय भएको मूल्यमा जग्गा खरिद गर्न सक्ने नसक्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

मालसामानको परिभाषाभित्र चल अचल जुनसुकै किसिमको वस्तु भनिएको आधारमा जग्गालाई पनि मालसामान मान्नुपर्ने हुन्छ । तर अरु मालसामानको भन्दा जग्गाको प्रकृति, बजार, उपयोग आदि फरक हुने हुनाले मालसामान खरिदको कार्यविधि अनुसार जग्गा खरिद गर्न कठिनाई हुने देखिएको छ । जग्गा खरिदको छुट्टै कार्यविधि तय भई नसकेकोले एउटा सार्वजनिक निकायबाट विक्रीको लागि संस्थागत रुपमा निर्धारित मूल्यमा अर्को सार्वजनिक निकायले आफ्नो हितमा हुने ठहर गरेको जग्गा खरिद गर्न सकिने ।

निर्णय मिति : २०६५।४।२९

४९. राय परामर्श माग भएको विषय :

ठेक्का बन्दोवस्त कार्यमा दोस्रो पटक बोलपत्र आव्हान गरिएको अवस्थामा प्राप्त हुन आएको बोलपत्रदाताहरूसँग जानकारी प्राप्त गरी बोलपत्र परीक्षण कार्य सम्पन्न हुने अवस्था देखिएमा बोलपत्र मुल्यांकन कार्य अगाडि बढाउने बारे स्पष्ट हुन

राय परामर्शको व्यहोरा :

- “ पूर्व योग्यता र बोलपत्र पेश गरेको समयमा संयुक्त उपक्रमको सम्भौता साभेदारको हिस्सा परिवर्तन गरेमा जानकारी माग गर्न सकिने नसकिने र प्राप्त जानकारी मान्य हुने नहुने सम्बन्धमा सामान्यतः संयुक्त उपक्रमको सम्भौताको प्रतिशत केवल प्रस्तावित कार्यको सन्दर्भमा उपयोग गर्ने हो योग्यताको लागि होईन । योग्यताको मूल्यांकनमा यस पूर्व सम्पादन गरी आर्जित योग्यता र अन्य क्षमतालाई आधार लिईन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३(३)(ख) ले संयुक्त उपक्रमसम्बन्धी सम्भौता आवश्यक भए सो पेश भए वा नभएको मात्रको परीक्षण गर्ने प्रावधानले नै संयुक्त उपक्रमसम्बन्धी सम्भौता पेश भएको मात्र भए हुने मनसाय राखेको देखिन्छ । यस आधारमा अंश परिवर्तनले बोलपत्र परीक्षण गर्न समस्या पर्ने देखिदैन । तर संयुक्त उपक्रमको सम्भौताको हिस्सा अनुसार योग्यता परीक्षण भएकोले यस प्रकारको परिवर्तनले कार्यसम्पादनमा असर पर्ने नपर्ने भनी निकर्षित गर्नु पर्ने देखियो । एकल रुपमा पूरा गर्नु पर्ने शर्तहरु निजले पूरा गर्नु नै पर्दछ । तर खरिद संभौता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संयुक्त उपक्रमको साभेदार कम्पनी दुवैले एकल र संयुक्त रुपमा दायित्व बहन गरी कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा एकल र संयुक्त दुवै स्वरुपमा जिम्मेवारी हुन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८ (२) अनुसार सार्वजनिक निकायले संयुक्त उपक्रममा रहने साभेदारको न्यूनतम हिस्सा र मुख्य साभेदार र अन्य साभेदारको न्यूनतम योग्यता बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा यस कार्यको लागि साभेदारी संभौताको हिस्सालाई योग्यताको आधार मानिएको अवस्थामा कामको सारभूत

कुरामा परिवर्तन नभए पनि संयुक्त उपक्रमको सम्झौता साभेदारीको हिस्सामा परिवर्तनले योग्यता परीक्षणको कार्यमा समेत असर पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) अनुसार बोलपत्र परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्था अनुसार कार्यालयले बोलपत्र पेश गर्ने समयमा नै पेश भैसकेको कागजातको पुष्टी गर्नको लागि आवश्यक जानकारी लिन सकिने देखिन्छ भने उल्लिखित अवस्थामा जानकारी माग गरी स्पष्ट हुन सकिने व्यवस्था खरिदको सामान्य प्रचलन पनि हो । यसरी माग गरेको जानकारी दिने क्रममा संयुक्त उपक्रमका बोलपत्रदाताहरूले पेश गरेको जानकारीबाट बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा योग्यताका कुरामा हेरफेर नगरेको अवस्था भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(५) अनुसार दिएको जानकारी मान्य हुने देखिन्छ ।

- **Power of Attorney पुष्टि गर्न सकिने नसकिने :** Power of Attorney पेश भएको अवस्थामा सो को आधिकारिकता स्पष्ट गरेर मात्र खरिदसम्बन्धी कार्यवाही गर्नु पर्दछ। उक्त अख्तियारी पत्रको प्रामाणिकता निक्योल नगरिएको अवस्थामा भविष्यमा खरिद सम्झौताको दायित्व वहन गर्नु पर्ने क्रममा सम्झौता गर्ने संस्थालाई जिम्मेवार गराउन सकिने अवस्था हुँदैन । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(३)(क) को प्रावधान अनुसार अख्तियारनामाको कागजात पेश भएको अवस्थामा यस्तो अख्तियारी दिने संस्थाको मुख्य कार्यालयबाट सो को पुष्टी (Confirm) अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने हुँदा प्रस्तुत कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) को प्रावधान अनुसार मान्य हुने देखिन्छ ।
- **मूल्य समायोजनको लागि सूत्रका गुणाङ्कको लागि पेश भएको दर विश्लेषणमा पुष्ट्याई माग गर्न सकिने वा नसकिने :** बोलपत्रको Price Indices Form का Parameters मा डिजलका लागि Coefficient को weightage ०.८ राखेकामा पुष्ट्याई माग गर्न सकिने वा नसकिने सन्दर्भमा सामान्यतः यस्तो कार्यको सन्दर्भमा कार्यालयले निश्चीत गरेको गुणाङ्कको आधारमा बोलपत्रदाताहरूलाई मूल्य समायोजनको लागि क्षलमषअभक मात्र पेश गर्न लगाउनु पर्दछ । तर यस कार्यको लागि सम्बन्धीत बोलपत्रदातालाई नै सो गुणाङ्कको अंश पनि भर्न लगाएको बुझिएकोले यस अवस्थामा सो कार्य करार सम्झौताको समयमा आवश्यक वार्ता गरी ठुँगो लगाउनु पर्ने प्रचलन अनुसार गर्न सकिनेतर निर्माण कार्यको डिजाइन र खपत हुने सामग्रीको अनुमान गर्ने निकायले यस्तो गुणाङ्क निर्धारण गर्नु वैज्ञानिक हुने हुनाले यस विषयलाई ध्यानमा राखी खरिद सम्झौताको समयमा तय गर्नु पर्ने देखिन्छ । बोलपत्र गर्दा कै अवस्थामा दर विश्लेषण माग गरिएको र बोलपत्रदाताले पेश गरिसकेको भए पेश भै सकेको कागजात भएको हुँदा सो सन्दर्भमा जानकारी माग गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) को प्रावधान अनुरूप नै देखिन्छ ।
- **विदेशबाट ल्याइने मेशिनरी औजार एवं कामदारका लागि वैदेशिक मुद्रा आवश्यक पर्नेमा सो मुद्रा उल्लेख नगरेको अवस्थामा जानकारी माग गर्न सकिने कि नसकिने :** विदेशबाट मालसामान प्राप्त गर्नु पर्ने

अवस्थामा वैदेशिक मुद्राको व्यवस्था कसरी गरिने हो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । तर निज बोलपत्रदाताले सम्पूर्ण कार्यका लागि नेपाली मुद्रामा नै भुक्तानी माग गरेको अवस्थालाई अन्यथा मान्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन । यस अवस्थामा खरिद सम्झौताका शर्तहरु समेतका आधारमा खरिद सम्झौताको रकममा नबढ्ने गरी आवश्यक परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था पनि हुने भएकाले सो बारेमा स्पष्ट हुनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) को प्रावधान अनुसार जानकारी माग गर्न सकिने देखिन्छ”।
निर्णय मिति : २०६५।४।२३

४२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

मिति २०६४।५।३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भई कार्यवाही अगाडि बढेको र छनौट कार्य हुन नसकी मिति २०६४।७।१४ मा पुनः सूचना प्रकाशित गरी छनौट कार्य अगाडि बढाइएको र सोही अनुसार मिति २०६४।९।१३ मा छनौट सूची प्रकाशित भएको । हाल आएर मिति २०६५।३।२८ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट पछिल्लो पटक भएको बोलपत्र खारेज गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय भएकोले के गर्ने भन्ने बारेमा द्विविधा रहेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

साविकको सम्झौतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता सम्बन्धित मन्त्रालयले पुष्ट्याई गरेमा खरिद ऐनको दफा ४९(च) अनुसार साविकको परामर्शदातालाई निरन्तरता दिई सेवा लिन सक्ने व्यवस्था भएकोले पर्याप्त कारण भए सो बमोजिम गर्न सकिने र अविलम्ब खरिद असफल हुने कारणहरुको विश्लेषण गरी पर्याप्त तयारी गरी नयाँ खरिद कारवाही टुंगो लगाउनुपर्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।४।२७

४३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

मिति २०५८ असारमा कार्यादेश पाएका ठेकेदारद्वय केदार निर्माण सेवा र पहाड ऋङ्खला कंस्ट्रक्सनले काम गर्दा मूल्य वृद्धि भएको कारणले मर्का पर्न गएकोले वृद्धि भएको रकम पाउँ भनी दावी गरेको तर सम्झौतामा मूल्यवृद्धिको प्रावधान नरहेको देखिएकोले मूल्यवृद्धि भएको रकम दिन मिल्ने कि नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐन आउनुभन्दा पहिले खरिद सम्झौता भएको र कामको प्रकृति हेर्दा निर्माण सामग्री भन्दा श्रम र उपकरणको उपयोग बढी हुने किसिमको काम देखिएकोले निर्माण सामग्रीको मूल्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिएन । निर्माण कार्य सम्पन्न हुन असाधारण लामो अवधिका लागि म्याद थप भएकोले वर्तमान कानूनको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थासँग पनि मेल खाएन । यस कार्यालयबाट २०६५।३।५ मा जारी भएको मार्गदर्शन २०६३ पौष मसान्तपछि १५ महिनाभन्दा घटीअवधिका, सम्झौतामा मूल्यवृद्धि सम्बन्धित कुनै

व्यवस्था नभएका सम्झौताहरूको लागि निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको घटवढको समायोजन प्रयोजनको लागि रहेको व्यहोरा पुनः स्पष्ट गर्दै यस पत्रका सम्बन्धमा सो मार्गदर्शन लागू नहुने ।

निर्णय मिति : २०६५।४।२९

४४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

- १। राशन ठेक्का माघ/पौषको लागि गराउँदै आएकोमा पेशकी दिदा माघ/आषाढ पहिलो र श्रावण पौषको दोस्रो किस्ता गरी २५ प्रतिशतका दरले २ पटक दिने गरेकोमा पेशकी एकमुष्ट ५० प्रतिशत दिने हुनुपर्ने वा माघ/आषाढ र श्रावण/पौष गरी २ पटक बोलपत्र गराउनुपर्ने वा श्रावण/आषाढको लागि एक पटक बोलपत्र गराई ५० प्रतिशत पेशकी दिनुपर्ने ।
- २। श्रावण/पौषको दोस्रो किस्ता पेशकी तुरुन्त चालु बजेटबाट दिने निर्देशन गर्नुपर्ने ।
- ३। श्रावण/पौष ठेक्का समाप्त भएपछि सम्बन्धित ठेकेदारहरूलाई दिएको भुक्तानी रकमको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनिवार्य पठाउनु पर्ने ।
- ४। टेण्डर राख्दा पेश गरेको बैंक ग्यारेन्टी (विड वण्ड) टेण्डर नपरेको बोलपत्रदाताको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरी फ्याक्सबाट अनिवार्य पठाउनुपर्ने, यदि बोलपत्र स्वीकृत भएपछि सम्झौता गरेको खण्डमा टेण्डर राख्दा पेश गरेको विट वण्ड फुकुवा गर्ने, ठेक्का सम्झौता अनुसार अन्तिम भुक्तानी लिई सकेपछि सम्झौता गर्दा पेश गरेको फरफरमेन्स वण्ड फुकुवा गर्नुपर्ने । पेशकी लिदा APG पेश गरी पेशकी लिएको हकमा पेशकी लिएको रकम पेशकी फछ्यौट भए अनुसार A.P.G. फुकुवा अनिवार्य गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
- ५। सार्वजनिक खरिद एने, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा बोलपत्र दर्ता गर्दा जमानत बापत पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी दशकरोड भन्दा मुनिको १२० दिन सो भन्दा माथिको १५० दिनको पेश गर्नुपर्नेमा महिना २९, ३०, ३१, ३२ को हुने भएकोले दिन गन्तिका हिसाव नगरी ४ महिना ५ महिनाको मनि बैंक ग्यारैन्टी माग गर्नुपर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

१. राशन व्यवस्था धानवाली भित्र्याउने समय मिलाएर प्रत्येक वर्षको माघदेखि मिलाउने गरिएको हुनुपर्छ । पेशकी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फछ्यौट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हुनाले राशनको एउटै ठेक्कामा दुई पटक पेशकी दिनुपर्ने अवस्था भएको हो । एक वर्षको राशन खरिदको २ पटक बोलपत्र गराउने व्यवस्था व्यवहारिक हुँदैन । श्रावण देखि लागू हुने गरी राशनको बोलपत्र गर्दा यो धान रोप्ने समय पर्ने हुनाले अधिल्लो वाली सकिएको अवस्थामा अन्न मर्हगो हुने हुँदा हालको प्रचलित व्यवस्था धानवालीको मौसमको हिसावले राखिएको उपयुक्त देखिन्छ ।

२. श्रावण देखि पौषसम्मको अवधिका लागि पनि पेशकी दिने व्यवस्था रहेको हुनाले कार्यालयमा केही ढिलो भएको कारणबाट यसो भनिएको हुनसक्छ । यो नियममा रहेको व्यवस्था हुनाले यस्तो पेशकीको लागि तहाँबाट बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा आपूर्तिकर्ताले राशन गोदाममा दाखीला गरी त्यसैको धितोमा पेशकी माग गरे खरिद मूल्यको ७५% सम्म पेशकी दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ।

३. ठेक्काको कार्य सम्पन्न भएपछि भुक्तानीको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय पठाउने पने विषय भएकोले नपठाउने गरेको भए सम्बन्धित तालुक कार्यालयबाट निर्देशन दिनुपर्ने ।

४. खरिद सम्झौता भएपछि ३ दिनभित्र बीड ग्यारेन्टी फिर्ता गर्ने व्यवस्था नियममा रहेकोले यो फिर्ता गर्ने काममा केही कठिनाई हुँदैन । तर फ्याक्सबाट पठाउनुपर्ने भन्ने माग अनुसारको व्यवस्था भने सबै कार्यालयमा फ्याक्सको सुविधा उपलब्ध नहुने र भएपनि फ्याक्स कपि बैंकलाई मान्य हुने / नहुने निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार अन्तिम भुक्तानीपछि कार्य सम्पादन जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयले कार्य स्वीकार प्रतिवेदन दिएपछि अन्तिम भुक्तानी हुने र यसको साथमा कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम पनि फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था छ । पेशकी लिदा पेश गरेको पेशकी वापतको बैंक जमानत पेशकी फछ्यौट भएपछि निश्चितरूपमा फुकुवा हुन्छ तर प्रत्येक पेशकी कट्टा पिच्छे फुकुवा गर्दै जाने काम बैंकको लागि र कार्यान्वयन इकाईको लागि प्रशासनिक जटिलता हुनाले व्यवहारिक हुने देखिदैन ।

५. बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि सम्बन्धमा कानूनमा मान्य अवधि यति दिन भनी स्पष्ट किटानी भएको विषय हुनाले यसको मान्य अवधि महिनामा गणना गर्न मिल्दैन । हरेक महिनामा दिन फरक फरक भएकै कारणबाट महिनामा गणना गर्नुभन्दा दिनमा गणना गर्नु उपयुक्त हुने र बोलपत्र जमानतको अवधि दिन गन्तिका हिसावले गर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रचलन पनि हो । दिनमा किटानी भएपछि कुनै व्याख्याको आवश्यकता नपर्ने गरी स्पष्टता दिइएको हुनाले दिनमा गणना गर्नु उपयुक्त हो ।

निर्णय मिति : २०६१।१।१७

४५. राय परामर्श माग भएको विषय :

बोलपत्रद्वारा १५ महिना भन्दा कम अवधिको खरिद सम्झौता भएकोमा समेत मूल्य समायोजन गर्न सकिने उल्लेख भएको तर उपरोक्त ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रद्वारा १८ महिना अवधिको ठेक्का सम्झौता भएतापनि तत्कालिन बोलपत्र आव्हानको अवस्थामा विद्यमान आ.प्र. सम्बन्धी नियमावली अनुसार हुने वा नहुने भन्ने द्विविधा रहेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

- सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५(१)को व्यवस्था अनुसार १५ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन हुन सक्ने तर यो कार्यान्वयन हुन मूल्य समायोजन गर्न सकिने कुरा खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको हुनुपर्ने र अप्रत्यासित वृद्धिको प्रावधान राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट खरिदसम्झौता भएको १५ महिना भन्दा घटी अवधिको सम्झौतामा लागू हुने हुनाले यो पत्रको सन्दर्भमा दुवै अवस्था विद्यमान नभएकोले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद सम्झौता गरिएकोमा मूल्य समायोजन दिन नमिल्ने ।

- यो खरिद सम्झौता वैदेशिक सहायता अन्तरगत सरकारसँग भएको सम्झौताको व्यवस्था अनुसार दातृ निकायको खरिद निर्देशिका बमोजिम अन्तराष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद सम्झौता गरिएको हो भने सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७(१)(ख) अनुसार दातृ निकायको खरिद निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार हुने ।

निर्णय मिति : २०६५।५।२०

४६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम बोलपत्र खोल्न निर्दिष्ट गरेको समयमा नखोलिएको बोलपत्र सनाखत प्रकृया पुरा गरी अब खोल्न मिल्ने नमिल्ने ।
- बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम म्यादको १ दिन अगाडिसम्म दर्ता भएका ९ थान बोलपत्रहरूमध्ये ८ थान बोलपत्रहरू दर्ता गर्न सिलबन्दी खामहरू दर्ता गर्न आएको कार्य र समयमा थप ४ थान अन्य बोलपत्रहरू दर्ता हुन आएको कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(६) आर्कषित हुने वा नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ अनुसार बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त भएको लगत्तै सोही दिन बोलपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९(३) अनुसार बोलपत्रदाताले फिर्ता माग गरेको पत्रको खाम खोली त्यस्तो बोलपत्रदाताको नाम पढेर सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी ऐन र नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्थाहरूको आधारमा सोही दिन बोलपत्र खोल्नुपर्ने वाध्यात्मक प्रावधान रहेको छ । तर बोलपत्र खोल्नुपूर्व बोलपत्रदाताहरूको सनाखत गर्ने कार्य उल्लेखित खरिद कानूनमा भएको नदेखिएको हुँदा सनाखतको प्रकृया कानून सम्मत हुने देखिदैन ।
- बोलपत्र फिर्ता तथा संशोधन गर्ने कार्य उल्लेखित सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५८(१) को आधारमा गर्न सकिने भएको हुँदा फिर्ता र संशोधनको संख्यात्मक गणनाको आधारमा मात्र उल्लेखित ऐनको दफा २६(६) को अवस्था भएको भनी सो दफा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहे नरहेको एकिन गर्न सकिने देखिदैन । त्यस कार्यालयलाई प्राप्त ठोस प्रमाण र बस्तुगत स्थिति, उजुरी र सो को प्रमाण तथ्यको आधिकारिकताको आधारमा मिलेमतो प्रमाणित भएमा मात्र दफा २६(६) को अवस्थामा बोलपत्र रद्दको कारवाही हुन सक्ने देखिन्छ । बोलपत्र खोलेपछि पनि यस्तो अवस्था प्रमाणित गर्ने तथ्य, प्रमाणहरू भेटिन सक्ने हुँदा संख्यात्मक आधारमा पेश गरेको र फिर्ता गरेको आधारमा मात्र दफा २६(६) को प्रावधान विद्यमान छ भन्न सकिने देखिदैन ।

निर्णय मिति : २०६५।५।२३

४७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सडक बोर्ड नेपालको लगानी रहेको सडक मर्मत सुधारको ठेक्काको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ५४ अनुसार भेरिएसन आदेश सडक बोर्डबाट हुनुपर्ने हो वा निर्माण कार्य गराउने निकाय सार्वजनिक निकाय सडक विभाग वा मातहत रहेकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हो भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

“सडक बोर्ड नेपालको लगानीमा सडक विभागबाट संचालन हुने खरिद कार्यवाही सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार हुनुपर्ने ।”

निर्णय मिति : २०६५।६।६

४८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

कोषको लागि आवश्यक पर्ने खरिद, निर्माण, मर्मत तथा सेवाहरु लिनको निमित्त मौजुदा सूची तयार गरिरहनु पर्ने सन्दर्भमा अधिकांश निवेदकले फर्म दर्ता र मु.अ.क. दर्ताको मात्र प्रतिलिपिहरु पेश गरेको अवस्थामा उक्त २ वटा कागजातहरुलाई मात्र मान्यता दिई मौजुदा सूची तयार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ को उपनियम २ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १०(२) मा उल्लेख भएको योग्यताका आधारहरु बमोजिम मौजुदा सूचीमा समावेश गर्ने योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सो योग्यता नपुगेको फर्महरुलाई मौजुदा सूचीमा समावेश गर्न मिल्ने देखिदैन । कम समयमा सोभै खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि यस्तो सूचीको उपयोग गर्ने व्यवस्था भएको (नियम ८५(४)) र सूचीमा समावेश नभएका योग्य फर्महरुलाई पनि बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नबाट बन्चित गर्न नपाइने भएकोले नियम १८(८) अनुसार योग्यता पुगेको फर्महरुको मात्र मौजुदासूची तयार गर्नुपर्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।७।४

४९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा १२४ मा अन्तिम भुक्तानीको व्यवस्था रहेकोमा आयोजनाका काम गरेका फर्महरुले काम सम्पन्न गरी त्रुटी सच्याउने समय अगावै कर क्विलिरेन्स गरेको प्रमाण सहित रिटेन्सन मनि को आधा (५०%) रकम माग गरेकोले त्यस सम्बन्धमा उक्त रकम भुक्तानी दिन मिल्ने नमिल्ने ।

- सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम आउनु भन्दा अगाडि ठेक्का सम्झौता भएका र हाल सम्पन्न हुने अवस्था रहेका ठेक्काहरुको सन्दर्भमा आ.प्र. सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ६३(८) (क) बमोजिम कामको परिमाण मात्र थपघट हुने अवस्थामा प्रत्येक आइटमवाइजमा २५% र समग्र ठेक्का रकमको १०% तलमाथि भएमा कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गरिने प्रावधान रहेको तर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८(क) अनुसार निर्माण कार्यको आइटमवाइजबारे केही नलेखिएको र निर्माण कार्यको समग्र ठेक्काको ५% सम्म रा.प. द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले कुन नियम अनुसार भेरिएसन आदेश दिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२४(२) मा त्रुटी सच्याउने अवधि समाप्त भएपछि मात्र रिटेन्सन मनिको पचास प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा त्रुटी सच्याउने अवधि अघि यस्तो रकमको भुक्तानी दिन मिल्दैन ।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १५३ अनुसार आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को खरिदसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेज भइसकेको हुँदा र अख्तियारीको व्यवस्था खरिद सम्झौतामा समावेश हुने विषय नभएको हुँदा हाल प्रचलित सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार नै भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू हुने ।

निर्णय मिति : २०६५।७।६

५०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

भोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दा Construction Turnkey Package (CTP) प्रणालीबाट गरिदै आएकोमा ठेकेदारले दररेट उल्लेख गर्दा प्रत्येक काम र सामग्रीको लागि छुट्टा छुट्टै दररेट उल्लेख नगरी सम्पूर्ण पुल निर्माणको लागि एकमुष्ट रकम उल्लेख गर्ने प्रावधान रहेको छ । यस डिभिजनबाट संचालित ठेक्का पट्टाहरु लम्प सम कन्ट्र्याक्ट अन्तरगत पर्न जाने देखिएकोले ऐनको दफा ५५(१) र प्राविधिक मार्गदर्शन नं. १ अनुसार मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न मिल्ने हो वा होइन ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

ठेक्का पट्टाहरु Construction Turnkey Package (CTP) गरी एकमुष्ट कार्य सम्पादन अन्तरगत खरिद सम्झौता भएको देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(१) को व्यवस्था अनुसारको मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था आर्कषित नहुने भई ५५(२) को दफा आर्कषित हुने

भएकोले सो दफाको प्रावधान अनुसार एकमुष्ट कार्य सम्पादन वा निश्चित बजेटको आधारमा खरिद सम्भौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न नमिल्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।७।१७

५१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

एक बोलपत्रदाताले एक मात्र टेण्डर दाखिला गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकोमा एउटा सिंगल र अर्को संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र दाखिला गर्दा मूल्यांकन गर्ने क्रममा द्विविधा पर्न आएको छ । यसरी दाखिला भएको बोलपत्र मध्ये एकल वा संयुक्त वा दुवै खारेज गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा द्विविधा रहेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८(१) तथा नियम ६०(१) र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ तथा २४ अन्तरगतको प्रावधानहरु आर्कषित हुने देखिन्छ । नियमावलीको उल्लेखित नियमहरु अनुसार क्रमशः “एक बोलपत्रदाताले संयुक्त उपक्रमको साभेदार वा व्यक्तिगत कुनै एउटा मात्र बोलपत्र पेश गर्न सक्ने” र बोलपत्रको परीक्षण गर्दा “बोलपत्रदाता व्यक्तिगत रुपमा वा संयुक्त उपक्रमको साभेदारको रुपमा एक भन्दा बढी बोलपत्रमा संलग्न भए नभएको” भनी पूर्णताको परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ऐनको दफा २३(२) बमोजिमका कुरा परीक्षण गर्न दफा २३(३) बमोजिमका अन्य कुरा भनिएको र नियम ६०(१) मा तोकिएको अवस्था विपरीत भएको देखिएको उक्त दुवै बोलपत्रहरु ऐनको दफा २४(३) बमोजिम कारवाही नहुने बोलपत्र मानिन्छ ।

निर्णय मिति : २०६५।७।१८

५२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७०(२) मा सामान्यतया ३ करोड रुपैया भन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोले ५ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्न स्वीकृती दिन मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा (३०) को (क) मा तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपरेमा अन्तराष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थालाई नियमावलीको नियम ७०(२) मा सामान्यतया तीन करोड रुपैयाभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपरेमा अन्तराष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । ऐनको दफा (३०) को (३) ख, ग र घ मा रहेको व्यवस्था हेर्दा नेपालबाट प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा सेवा प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा कम रकमको लागि पनि अन्तराष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने तर्फ हेर्दा नियमको ७०(२) ले सामान्यतया भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको र ऐनले सीमा भन्दा घटी रकमको परामर्श सेवा पनि नेपालमा उपलब्ध नहुने भए अन्तराष्ट्रियस्तरको आशयको माध्यम अपनाउनुपर्ने अवस्थाको व्यवस्था पनि भएबाट रकमको सीमालाई भन्दा सेवाको उपलब्धतालाई प्रधानता दिइएको देखिएकोले तोकिएको सीमा भन्दा बढी रकमको परामर्श लिएपनि सामान्यतया भन्ने शब्दले परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छोडेको देखिन्छ । वर्तमान मामिलाका सम्बन्धमा कम्प्युटरमा अभिलेख राख्न डाटा इन्ट्री गर्नेप्रयोजन मात्र रहेकोले नेपालमा सहजरूपमा उपलब्ध हुने यस सेवाको लागि रकमको सीमाका कारणबाट अन्तराष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नु आवश्यक नहुने ।

निर्णय मिति : २०६५।७।२२

५.३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

- ४ महिनाको म्याद भएको अस्थायी मु.अ.कर दर्ता प्रमाण पत्र पेश गरेको सो अवधिमा कुनै कारोवार नभएको र कर क्लियरेन्स नभएको पाइएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने ।
- बोलपत्रको सूचना र बोलपत्रको शर्तमा अक्षर र अंकमा लेखिएको दर फरक फरक भएका अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिने उल्लेख भएको तर वार्षिक ठेक्का रकम कबुल अंकको आधारमा उल्लेख गरिएकोले अंकमा उल्लेखित दरलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने ।
- ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धित युनिटको नाममा बोलपत्र जमानत जारी नगरी श्री प्रबन्धरथी विभाग (खाद्य र परिवहन) आर्मी हेडक्वाटर उल्लेख गरेको तर स्थान चाही सम्बन्धित युनिट रहेको स्थान राखी जारी भएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने ।
- बोलपत्रमा उल्लेखित लिखित घोषणा पत्रको नमूना पत्रमा नै द.ख., छाप र सम्बोधन गरी पेश गरेकोलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने ।
- राशन आपूर्ति सम्बन्धी प्रमाण कारोवारबारे प्रमाण पत्रमा नखुलेको तर मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्रमा खुलेकोलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

(क) बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा अनुभवको कुनै आधार माग नभएको अवस्थामा नयाँ दर्ता भएको आपूर्तिसम्बन्धी इजाजत प्राप्त फर्मले पनि खरिद कारवाहीमा सहभागी हुन सक्ने हुन्छ । बोलपत्रसम्बन्धी

कागजात वा सूचनामा निश्चित अवधिको अनुभवको आवश्यकता उल्लेख गरिएको भए कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम हुने ।

- (ख) अंक र अक्षरको भिन्नता सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(९) को व्यवस्था अनुसार बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुने ।
- (ग) बोलपत्र जमानत जसले बोलपत्र आव्हान गरेको हो उसैको नाउँमा हुनुपर्ने हो । तहाँबाट प्रयोग भएको बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र जमानतको नमूना समेत उल्लेख रहेकै हुनुपर्छ । यस्तो कागजातले निर्देश गरे अनुसार नै बोलपत्र जमानतलाई मान्यता दिन हुने नहुने कुरा त्यहीबाट तय हुन उपयुक्त हुन्छ ।
- (घ) यस घोषणाको उद्देश्य घोषणामा उल्लिखित विषयमा बोलपत्रदाताले हस्ताक्षर गरी प्रतिवद्धता जनाएको हुनुपर्ने हुनाले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा दिइएको लिखित घोषणापत्रको नमूनामानै दस्तखत, छाप, सम्बोधन गरी प्रस्तुत गरेको अवस्थामा पनि मान्यता दिन सकिने ।
- (ङ) फर्म, संस्था, कम्पनी दर्ता र आफुले गर्ने व्यवसायको इजाजत पत्र प्राथमिक विषय हुन् । यस्तो व्यवसाय गरे वापत कर प्रयोजनको लागि दर्ता हुनु त्यसपछिको दोस्रो विषय हो । त्यसकारण व्यवसायको इजाजत नभएको कामलाई मु.अ.कर दर्तामा रहेको कारणले मात्र कानूनी ग्राह्यता दिन मिल्ने देखिदैन ।
- (च) कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रमा विविध टेण्डर तथा सप्लाई सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा हाल राशन सप्लाईको लागि मात्र छुट्टै इजाजत पत्र जारी गर्ने व्यवस्था नदेखिएकोले विविध सप्लाईको अनुमति प्राप्त व्यवसायीले राशन खरिद कार्यवाहीमा सहभागी हुनसक्ने ।
- (छ) बोलपत्रमा भरेको दररेटलाई केरमेट गरी दोहोरो लेखेको स्थानमा बोलपत्रमा आधिकारिक रुपमा दस्तखतकर्ताले आफ्नो दस्तखत नगरेकोमा त्यस्तो दर मान्य हुँदैन र काटेको हुनाले पहिले लेखेको दर पनि मान्य हुँदैन । त्यसैले यसरी काटिएको दरलाई शून्य मानी गणना गर्नुपर्ने । तर यसको लागि बोलपत्र खोल्दाको मुचुल्कामा काटेको, सच्चाएको, दस्तखत नगरेको कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु आवश्यक हुन्छ ।
- (ज) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६०(घ) मा सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात खरिद गर्ने फर्मबाटै बोलपत्र दाखिला भएको हो/होइन भन्ने सम्बन्धमा करदर्ताको विवरणसम्बन्धी प्रमाणपत्रबाट बोलपत्र खरिद गर्ने र बोलपत्र दाखिला गर्ने फर्म एउटै भएको देखिन्छ । बोलपत्र पेश गर्ने फर्मले सप्लायरको अनुमति प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा त्यहाँको पत्रमा बोलपत्र दाखिला गर्दा सप्लायरको अनुमति प्राप्त रहेको भन्ने देखिएकोले यस्तो बोलपत्रलाई मान्यता दिनुपर्ने ।

(भ्र) सारभूतरूपमा प्रभावग्राही दुई बोलपत्रदाताको भ्याट लाग्ने आइटमहरुतर्फको बोलपत्रमा कबोल अंक एउटै भएको भन्ने सम्बन्धमा खरिद गरिने आइटमको परिमाणका आधारमा मूल्यांकन गरी खपत हुने कुल परिमाण अनुसार दुई मध्ये जुन बोलपत्रको दर सार्वजनिक निकायको लागि लाभदायक हुन्छ सोही बोलपत्र स्वीकृत गर्ने । यसबाट पनि संभव नभए सार्वजनिक रूपमा दुवै बोलपत्रदाता राखी गोला प्रथाबाट छनौट गर्न सकिने देखिन्छ ।

निर्णय मिति : २०६५।८।४

५४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

खरिद ऐनमा चल अचल सबै सम्पत्ति खरिद गर्दा यो ऐन आकर्षित हुने भनिएको तर जग्गा प्राप्ति ऐन पनि हालसम्म प्रभावकारी नै रहेकोले द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा (२) को (ग) मा मालसामानको परिभाषा अन्तरगत चल वा अचल जुनसुकै किसिमको वस्तुलाई मालसामान भनेको छ । यस अनुसार जग्गा पनि अचल वस्तुको रूपमा पर्ने हुन्छ । तर जग्गाको अवस्थिति, स्थान, सडकको पहुँच अन्य पूर्वाधारको अवस्था, उर्वरताको अवस्था, घाम लाग्ने नलाग्ने, आफ्नो आवश्यकता अनुसारको छरछिमेकको परिवेश जस्ता विषयहरुका साथै विक्रेताको चाहना समेतले जग्गा खरिद व्यवस्था निर्धारण गर्ने हुनाले बोलपत्रको माध्यमबाट अरु मालसामानहरु खरिद गरे जस्तो जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । जग्गा खरिद सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट छुट्टै निर्देशिका विकसित नगरुन्जेल जग्गा खरिदमा साविकमा खरिद गर्दा अपनाउँदै आएको प्रकृया अनुशरण गर्नु उपयुक्त हुने ।

निर्णय मिति : २०६५।८।८

५५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ को उपनियम (२) र (४) र अनुसूची ३ को (ख) अनुसार एकाई दर माग गरी खरिद गर्ने निर्णय अनुसार सो प्रकृया अघि बढाउन यस एकाई दर प्रकृयाबाट कति रकमसम्मको एक पटकमा खरिद गर्न सकिन्छ ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(२) को व्यवस्था इकाई दर सम्झौता हो । यस किसिमको सम्झौता बमोजिम खरिद गर्न बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने रकमको सीमा सरह नै खरिद गर्न सकिने हुन्छ । इकाई दर सम्झौता उपयुक्त हुने अवस्थामा यो सम्झौता बमोजिम खरिद गर्ने र यो व्यवस्था उपयुक्त नहुँदा खास मालसामान आपूर्ति सम्झौता अन्तरगत खरिद गर्न सकिन्छ । इकाई दर सम्झौता अनुसार बोलपत्रबाट दर आह्वान गर्दा खरिद गरिने कुल मालसामानको लागत अनुमान रकममा १५ प्रतिशत घटि र बढी गरी न्यूनतम र अधिकतम खरिदको सीमा तोकी खरिद गर्नुपर्ने भएकोले यस सम्झौता अनुसार खरिद गर्दा न्यूनतम रकमको २.५% बोलपत्र जमानत माग गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

नियम ८५(४) को व्यवस्था अनुसूची ३(ख) सँग सम्बन्धित नभई सोभै खरिदसम्बन्धी व्यवस्था हो । सोभै खरिदको सीमाभित्र रु. १ लाख ५० हजार मौजुदा सूचीभित्रबाट वा खरिद ऐनको दफा ४१(३) अनुसारको प्रकृया पुरा गरी एकमात्र आपूर्तिकर्ताबाट पनि सोभै खरिद गर्न सकिन्छ । सोभै खरिदको सीमाभित्रको रकमको लागि बोलपत्र जमानतको आवश्यकता पर्दैन ।

निर्णय मिति : २०६५।८।१०

५६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

भवन निर्माण सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वान गरेकोमा प्राप्त बोलपत्रहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम मूल्यांकन समितिले मूल्यांकनको आधारहरु बमोजिम मूल्यांकन गरी कुनैपनि बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको हुँदा अस्वीकृत गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय सहितको प्रतिवेदन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, पर्सा मा पेश गरेपछि उक्त कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा १ को (क) बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको पाइएको हुँदा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, पर्साले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार उक्त कार्य गर्न सक्ने अधिकार राख्छ वा राख्दैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

- (क) मूल्यांकन समितिको निर्णय नभई प्रतिवेदनको रुपमा सिफारिस आउनुपर्ने र बोलपत्रमा योग्यताका आधार भनी निर्धारित विषयहरुलाई प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन भनिएको हुनाले मूल्यांकन समितिमा व्यवसायिक दक्षताको कमि देखियो ।
- (ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पठाइएको प्रतिकृयाको बुँदा नं. १ मा उल्लेख गरेको विषय उपयुक्त होइन । खरिद ऐनको दफा २६(१) को व्यवस्था बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपूर्व हेरिनु पर्ने विषय भएकोले यस चरणसम्म कसको अधिकार कति भनी विभाजन भएको छैन । बोलपत्र स्वीकृत गर्न सक्ने रकमको सीमासम्म नियमावलीले तोकेको हो । ऐनको दफा २६(१) को अवस्था आइपरेमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्नसक्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले द्वितीय श्रेणीका कार्यालय प्रमुखले बदर गर्न सक्ने ।

- बुँदा नं. ३ मा भनिए जस्तो “पुनः बोलपत्र आव्हान” भनी सूचना प्रकाशित गर्न मिल्दैन । ऐनको दफा २६(५) अनुसार गरेपछि निकालिने सूचना पुनः नभई नयाँ सूचनाकै रुपमा आउन आवश्यक हुन्छ ।

निर्णय मिति : २०६५।८।२२

५७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र दाखिला गर्दा आपसी मिलेमतोमा गुण्डा तथा सुरक्षाकर्मीलाई समेत प्रयोग गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न बञ्चित गराइएको र सिमित टेण्डरबाट कुनै एक टेण्डर स्वीकृत गर्ने प्रयास भई रहेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस कार्यालयसँग प्रतिक्रिया माग गरेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

(क) बोलपत्र दाखिला गर्ने सम्बन्धमा देशका विभिन्न भागमा देखिएका अवरोध र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यस कार्यालयबाट मुख्य रुपमा उठाइने विषयहरुमा -

- निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा लिइने आधार (Norms) लाई वर्तमान समय र प्रविधि सापेक्ष हुने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
- निर्माण कार्यको खरिद प्रशासनका हरेक चरणमा खरिद सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरु (समय र गुणस्तर) लाई गम्भिरतापूर्वक अनुशरण गर्नुपर्ने ।
- विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्ने तयारी गर्ने ।
- सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।

(ख) प्रस्तुत उजुरी सम्बन्धमा कति बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु विक्री भएको, कति दाखिला भएको, कतिले फिर्ता लिएको, स्टीमेट रकम कति हो र बोलपत्र कति रकमको परेको आदि जस्ता तथ्यहरु स्पष्ट उल्लेख नभएको, लागत अनुमानका सम्बन्धमा उठाइएका विषयमा लागत अनुमान नै बढीको बनाइएको हो वा बोलपत्र बढीमा परेको हो भन्ने जस्ता विषय पनि स्पष्ट नखुलेकोले यस सम्बन्धमा केही भन्न सक्ने अवस्था नभएको ।

(ग) सडक विभागमा विद्युतिय माध्यमबाट पनि बोलपत्र लिने व्यवस्था भइरहेकोमा आयोजना निर्देशनालयमा समेत यस्तो व्यवस्था प्रारम्भ गर्नु उपयुक्त हुने ।

निर्णय मिति : २०६५।८।२२

५८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा २ को प्रावधान अनुसार केही बोलपत्र वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न

सकिने छैन भन्ने रहेको तर बोलपत्रको खामहरु च्यातिएको र बोलपत्र खुल्ला हुन गएको अवस्थामा उल्लेखित ऐनको दफा २६(२) बमोजिम बोलपत्र रद्द नगरी मूल्यांकन प्रकृया अगाडि बढाउन हुने वा नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

एउटा मात्र बोलपत्र परेको भएपनि मूल्यांकन गर्दा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको र लागत अनुमान भन्दा सारभूत रूपमा बढी नभएको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । तर वर्तमान मामिलामा एउटा मात्र बोलपत्र दर्ता भएकोमा भित्री, बाहिरी दुवै खाम च्यातिएको हुँदा बोलपत्र सुरक्षित नभएको देखियो । च्यातिएको बोलपत्रमा कुनै किसिमको अदल बदलको संभावना पनि रहने र बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम अवधि सकिएको लगत्तै परेका बोलपत्र सार्वजनिक रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा (२२) ले गरे अनुसार नखोलिएकोले बोलपत्रलाई यति लामो समयावधि पछि खोली मूल्यांकन प्रकृया अगाडि बढाउन नमिल्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।९।१३

५९. राय परामर्श माग भएको विषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८८ मा व्यवस्था भए अनुरूप राशन लागत अनुमान तयार र स्वीकृत गर्न नियम ८८(२) अनुसार गठित समितिले ८८(१) मा तोकिएका आधारहरु बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपर्नेमा कार्यालय पिच्छे फरक फरक सामानका दर अंकहरु समिति समक्ष प्रस्तुत हुन आएको सन्दर्भमा एकै जिल्लाबाट स्वीकृत हुने एकै सामानको दर फरक फरक हुँदा समस्या आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

राशन लागतको अंक सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट हालसम्म कुनै नीति तय नभएको, तर एकै किसिमका, एउटै गुणस्तरका मालसामानको लागत अनुमान दर कार्यालयको माग अनुसार भिन्दाभिन्दै हुनु उपयुक्त हुने होइन । एउटै समितिबाट निर्धारण हुने एकै प्रकृति र एउटै गुणस्तरका सामानहरुको लागत अनुमान दर एउटै हुनुपर्ने तर स्थान विशेषमा ढुवानी खर्च थप लाग्ने अवस्थामा सो समायोजन गर्नु पर्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।९।१३

६०. राय परामर्श माग भएको विषय :

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६(२) को प्रावधान एकभन्दा बढी बोलपत्र दाखिला भई सो मध्ये एकमात्र बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको अवस्थामा लागू हुने वा एकमात्र बोलपत्र दाखिला भई सो बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको अवस्थामा प्राविधिक दृष्टिले सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोली कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(२) को व्यवस्था अनुसार एउटा मात्र बोलपत्र परेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव खोलि सकिएको हुनाले खोलि नमिल्ने भन्ने विषयमा केही भन्नु पर्ने आवश्यकता रहेन । एउटा मात्र बोलपत्रको मूल्यांकन प्रकृया अगाडी बढाउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था उक्त दफाले गरेको छ । यो अवस्था एकभन्दा बढी बोलपत्र परी मूल्यांकनको क्रममा एउटा मात्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको अवस्था पनि हो तर एउटैमात्र बोलपत्र परेकोमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐनमा अन्य कुनै व्यवस्था नरहेकोले यसै दफाबाट निकासको खोजी गर्दा एउटा मात्र परेको बोलपत्र खोलेर मूल्यांकन नगरुन्जेलसम्म सारभूतरुपमा प्रभावग्राही हो होइन यकिन गर्न नसकिने हुनाले एउटै मात्र बोलपत्र परेको अवस्थामा पनि यस्तो बोलपत्र खोली मूल्यांकन गरी मूल्यांकनबाट सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने हुनाले बोलपत्र खोली त्यसपछिका प्रकृयाहरु अगाडि बढाउन सकिने व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

निर्णय मिति : २०६५।१।१४

६१. राय परामर्श माग भएको विषय :

कुनै नयाँ गणमा राशन आपूर्ति गर्न असक्षम सावित भई ठेक्का तोडिई सकेको अवस्थामा नेपाली सेनाकै अर्को व्यापकबाट आवश्यक पर्ने राशन सामान आपूर्तिको ठेक्का निजको नाममा स्वीकृत सम्बन्धी प्रकृयागत कारवाही अगाडि बढाउन व्यवहारिक एवं कानूनी रुपमा उपयुक्त हुन्छ की हुँदैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

पत्रमा भएको विषय अध्ययन गर्दा ठेक्का तोड्ने क्रममा रहेको आपूर्तिकर्तालाई हाल हुने नयाँ राशन खरिद सम्बन्धमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने नहुने भन्ने देखियो । यस सम्बन्धमा ठेक्का तोड्ने कारवाही गरी बैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धमा निर्देशन लिन तालुकमा पत्राचार भएको भन्ने सम्मको अवस्था रहेको देखियो । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्ने गरी निर्णय गरी यस कार्यालयमा पठाएको र यस कार्यालयबाट विचाराधिन रहेको अवधि सम्मका लागि त्यस्तो आपूर्तिकर्ता कारवाही उठाउने सार्वजनिक निकायका लागि सम्भावित कालोसूचीको आपूर्तिकर्ता मानिन सक्छ । तर कालोसूची सम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ नै नभएको र ठेक्का तोड्नको लागि प्रारम्भ गरिएको कारवाही समेत अन्तिम नभएको अवस्थामा अर्को आपूर्तिको कारवाहीमा निजको सहभागिता रोक्न नमिल्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।१।२१

६२. राय परामर्श माग भएको विषय (राशन खरिदका सम्बन्धमा) :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवाको विद्युतीकरण एवं मर्मत संभार कार्यको लागि आवश्यक पर्ने काठको पोल दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालसँग सोभै खरिद गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ मा सोभै खरिद गर्न सकिने विभिन्न अवस्थाहरूका बारेमा उल्लेख भएको छ । सो अवस्था बाहेक सरकारी संस्थान विक्रेता भएकै कारणबाट यस्तो संस्थानसँग सोभै खरिद गर्न नसकिने ।

निर्णय मिति : २०६५।९।२१

६३. राय परामर्श माग भएको विषय :

मेशिनको स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने क्रममा नयाँ खरिद गरिने मेशिनहरू आधुनिक प्रविधियुक्त भएकोले गत विगतमा नेपालका अन्य निकायहरूबाट खरिद गरिएका मेशिनहरूको मूल्यलाई आधार मान्दा धेरै फरक पर्न सक्ने देखिएकोले यसमा कस्तो प्रक्रियाबाट लागत अनुमान तयार गर्दा यथार्थता कायम हुन सक्दछ ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११(१) अनुसार मालसामानको लागत अनुमान गर्दा सोही नियमावलीको नियम ९ र मालसामानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको अधिनमा रही तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो अनुसारको विवरण निश्चित गर्नु हुन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्ने भनिएको हुँदा स्थानीय बजारमा सोही स्पेसिफिकेशनको मुद्रण यन्त्र र प्रि प्रस मुद्रण उपकरण खरिद गरिएको भए सो को प्रचलित दररेटलाई आधार लिन सकिने हुँदा सो नियमावलीको नियम ११(२)(ख) अनुसार आधार लिन सकिन्छ । तर स्पेसिफिकेशन मिल्ने अवस्था नभएमा नियम ११(२)(क)(ग) र (घ) समेतको आधार लिई लागत अनुमान तयार गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यस्तो मेशिन तथा उपकरण उत्पादन गर्ने सम्बन्धित देशका उत्पादकहरूसँग दररेट माग गर्न सकिने र उपलब्ध भएका अन्य आधार समेतलाई विचार गरी मालसामानको वर्तमान बजार दर प्रतिविम्बित हुने व्यवस्थाको आधारमा लागत अनुमान अद्यावधिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकहरूबाट प्राप्त दररेट र अन्य आधारहरू समेतबाट प्राप्त दररेट समेत विचार गरी मिल्दो स्पेसिफिकेशन भएका दररेटहरूको सरदर मूल्य गणना गरी लागत अनुमान तयार गर्न सकिने ।

निर्णय मिति : २०६५।९।२४

६४. उपभोक्ताबाट स्थानीय महत्वका सडक निर्माण कार्य संचालन गर्ने कार्य सरलीकरण प्रकृया सम्बन्धमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएको मस्यौदामा दिइएको प्रतिक्रिया ।

६५. राय परामर्श माग भएको विषय :

अन्तःशुल्कमा १०% ले वृद्धि भएकोले कुनै संस्थाले कर वृद्धिको समेत दावी गरेमा कर वृद्धिको रकमको थप दायित्व सरकारमा पर्ने की नपर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

मालसमानको आपूर्ति गर्ने खरिद सम्झौतामा सामान्यतः मालसामान दाखिला गर्ने स्थानसम्मको कर शुल्क आदि आपूर्तिकर्ताले नै व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने भएता पनि सम्झौता भइसकेपछिको अवस्थामा कानून परिवर्तनको कारणले दायित्व वृद्धि हुन गएमा त्यस्तो दायित्वको सम्बन्धमा बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्ने समयमा अनुमान गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले खरिद प्रणालीको मान्यता अनुसार सम्झौता पछिको कानून परिवर्तनबाट हुने दायित्व र जोखिम आपूर्तिकर्ताको नभई खरिद गर्ने निकायको हुने ।

निर्णय मिति : २०६५/१०/२९

६६. राय परामर्श माग गरिएको विषय : काठमाण्डौ जिल्लास्थित यस अड्डा समूहमा आवद्ध विभिन्न युनिटहरुको निमित्त २०६५ साल माघ १ गतेदेखि २०६६ साल पौष मसान्तसम्मको लागि आवश्यक पर्ने मु.अ.कर लाग्ने र मु.अ.कर नलाग्ने तर्फको राशन सामानहरु आपूर्ति गर्नको लागि बोलपत्र आव्हान गरेकोमा यस अड्डामा गठित मूल्यांकन बोर्डलाई निम्न बमोजिमका बुँदाहरुमा दुविधा पर्न गएको ।

(क) कुनै बोलपत्रदाताले पेश गरेको अख्तियारनामाको कागजमा ९ जना संचालक समितिका सदस्यहरुको नाम उल्लेख भई ७ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेकोमा त्यस्तो कागजले मान्यता पाउने वा नपाउने ।

(ख) संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि यसैसाथ पेश गरिएको भनि अख्तियारनामाको कागजमा उल्लेख गरी सो निर्णयको कागज पेश नगरेको अवस्थामा त्यस्तो पत्रको कानूनी ग्राह्यता के हुने ।

(ग) बोलपत्रमा राशन आपूर्तिको लागि बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले प्रस्तावित ठेक्का संचालन गर्न सक्ने क्षमताको श्रोत खुलेको कागजात पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा बैंकबाट निश्चित रकम उल्लेख नगरिएको पत्र पेश गरेको अवस्थामा त्यस्तो पत्रलाई श्रोत खुलेको पत्र भनी मान्यता दिन सकिने वा नसकिने

राय परामर्शको व्यहोरा :

१. बुँदा नं. १ को हकमा सर्वप्रथम सम्बन्धित बोलपत्रदातासँग निजको फर्मको प्रबन्ध पत्र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरी नियमावलीमा व्यवस्था भए सोही अनुसार मान्यता दिने, नभएमा संचालक समितिमा भएका जम्मा सदस्य संख्या ९ जना भएकोमा ७ जनाको दस्तखत मात्र भएको हुँदा बहुमतको हस्ताक्षर भएको देखिदा बहुमतको कदर गर्नुपर्ने सामान्य कानूनी सिद्धान्त भएको हुँदा सोही अनुसार हुनुपर्ने ।

२. बुँदा नं. २ को हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ मा भएको व्यवस्थासँग सम्बन्धी नरहेको र सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा २ को ख को व्यवस्था अनुसार बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सहीछाप हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनाले यस्तो सहीछाप गर्ने अधिकार पत्रको उपलब्धता पनि अनिवार्य देखिएको हुँदा यो कागजात सार्वजनिक ऐनको दफा २५(२) भन्दा फरक भएकोले त्यस्तो कागजात माग गरी मान्यता दिन सकिने अवस्था कानूनतः नमिल्ने ।

३. बुँदा नं. ३ को हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५(१)घ अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा यस्तो क्षमता प्रमाणित गर्ने कागजात माग गरिएको अवस्थामा ठेक्का संचालन गर्न सकिने आर्थिक र वित्तीय क्षमताको श्रोत खुलेको कागजात पेश गर्नुपर्ने दायित्व बोलपत्रदाताको भएको र सम्बन्धित बैंक रकम उल्लेख गरी यस सीमासम्मको रकम निज आपूर्तिकर्ताले माग गरेको अवस्थामा

पाउन सक्ने भन्ने निश्चित व्यहोरा खुलेको पत्र आवश्यक हुने हुनाले निश्चित रकम उल्लेख नगरिएको बैकको प्राप्त पत्रलाई मान्यता दिन सक्ने कुनै कानूनी आधार नदेखिएकोले मान्यता दिन नसक्ने ।

निर्णय मिति : २०६१।१।२८

६७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : कोशी पम्प, चन्द्र नहर सिँचाई व्यवस्थापन डिभिजन नं. २, राजविराज सप्तरीले ज्याला दररेट निर्धारण गर्ने अलग अलग निकाय भएका कारण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको ज्याला भुक्तान गर्न कठिनाई उत्पन्न भएकोले आवश्यक निर्देशनको लागि राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा २ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा २ को खण्ड (ख) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरूका खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यो ऐनसँग बाभिएको हदसम्म यस ऐन अनुकूल हुने गरी स्वतः संशोधन भएको मानिने व्यवस्था भएको, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन, २०५६ को नियम १३० खारेज भई सकेको, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १८९ को देहाय (भ)१ मा जिल्लास्तरमा श्रमको ज्यालादर एवं मजदुरीको दररेट निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएपनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा २ ले निस्कृय पारिसकेको हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ मा व्यवस्था भएको दररेट निर्धारण समितिले निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गरे अनुसार दररेट लागु हुने ।

निर्णय मिति : २०६१।१।२८

६८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : नेपाल सरकारको श्रोततर्फ विनियोजन भएको रकमबाट कम्प्युटर तथा प्रिन्टरहरू खरिद गर्न कारवाही गरिएकोमा सामानको स्पेसिफिकेशन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू मिति २०६१।७।१५ को निर्णयले स्वीकृत भई बोलपत्र आव्हान गरिएको । यस बोलपत्र कागजात (Bid Document) साथ रहेको Technical Specification मा कम्प्युटरको वारेन्टीका लागि 3 years for parts and service भनी तोकिएको छ । यसमा दर्ता दाखिला भएको बोलपत्र मध्ये उत्पादकबाट Standard warranty 1 year on site उल्लेख गरिएको बोलपत्र पनि प्राप्त भएको छ तथापि बोलपत्रदाताले 3 years for parts and service को clause मा सहमति जनाई बोलपत्र दाखिला गरेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा उक्त बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुने वा नहुने विषयमा द्विविधा पर्न गएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा : कार्यालयबाट तयार गरिएको Technical Specification मा कम्प्युटरको warranty का लागि 3 years for parts and service भनी तोकिएको र उत्पादकबाट Standard Warranty 1 year on site उल्लेख गरी बोलपत्र समेत राखेको तर बोलपत्रदाताले कार्यालयबाट माग भए बमोजिम 3 years for parts and service को clause मा सहमती जनाएको व्यहोरा समेत सोही पत्रमा खुलेको देखिएकोमा मालसामान उत्पादकले मात्र यस्तो प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको प्रत्याभूति गर्न सक्ने हुँदा उत्पादकको सहमति विना आपूर्तिकर्ताले दिएको सहमति गुणस्तर र कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा मान्य हुने देखिदैन । यस्तो बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३(२) देहाय (घ) बमोजिम प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पुरा नगर्ने बोलपत्र भएकोले सारभूत रुपमा प्रभावग्राही मान्न नसकिने ।

निर्णय मिति : २०६१।१।२९

६९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य सामान बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो । प्राप्त बोलपत्रहरु अध्ययन गर्दा जुन जुन आइटममा जुन जुन बोलपत्रदाताको कम मूल्य छ सोही अनुरूप आंशिक बोलपत्र स्वीकृत गर्दा कार्यालयलाई कम खर्च लाग्ने भएकाले मूल्यांकन समितिको सिफारिसमा आंशिक बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । आंशिकरूपमा स्वीकृत भएका बोलपत्रहरुमध्ये केहीले सम्झौता गरिसकेका र तीनवटा बोलपत्रदाताहरु (नवज्योति इन्टरप्राइजेज, न्यु सुयोग इन्टरप्राइजेज र न्यु नेपाल सप्लसाय) सम्झौता गर्न नआएकाले पुनः १५ दिनको म्याद दिई सम्झौता गर्न बोलाउँदा समेत सम्पर्कमा नआएकाले उक्त बोलपत्रदाताहरुले पेश गरेको बैंक जमानत (बिडबन्ड) जफत गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैंकहरुमा पत्राचार गरिएको थियो । तत्पश्चात उपर्युक्त बोलपत्रदाताहरुले आफुले कबोल गरेको कबुल रकमको २.५% नभई आंशिक रूपमा स्वीकृत भएको रकमको २.५% रकम जफत गर्नुपर्ने निवेदन दिएका छन् । आंशिक रूपमा स्वीकृत भएको बोलपत्रको सम्बन्धमा सम्झौता नै नगरेको अवस्थामा कबोल गरेको कुल रकमको २.५% को बैंक जमानत गर्ने वा स्वीकृत रकमको २.५% रकम जफत गर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा पर्न गएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा : बोलपत्रदाताहरुलाई बोलपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र फाराम वितरण गर्दा नै बोलपत्र फाराम मध्ये स्वीकृत हुने नहुने, आंशिक स्वीकृत हुने, बोलपत्र स्वीकृत भए अनुसार सम्झौता गर्न नआए तथा सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौता बामेजिमका सामान नल्याएमा धरौटी रकम तथा बैंक जमानत जफत गर्ने जानकारी समेत बोलपत्रदाताले फाराम किन्दै पाइसकेको हुँदा उल्लेखित शर्त बोलपत्रदाताले मान्न बाध्यकारी हुनुपर्ने हुन्छ । नमानेको खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा ५ बमोजिम निजको बोलपत्रको जमानत रकम जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बोलपत्रदाताले भरेको सामानमध्ये बोलपत्रमा पूर्व उल्लेखित शर्त अनुसार कार्यालयले आंशिक रूपमा लिने निर्णय गरेको अवस्थामा, बोलपत्रदाताले निजले कबोल गरेको कुल रकमको २.५% बैंक जमानत जफत गर्नु उपयुक्त नहुने देखिएकोले आंशिक निर्णयको रकमको २.५ प्रतिशत बैंक जमानत जफत गर्न कानून संगत हुने देखिन्छ । कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्थाका सम्बन्धमा हेर्दा निजको बोलपत्र जमानत जफत गरिसकेपछि सम्झौता गर्न नआएको कसुरको सजाय पुरा हुने देखिन्छ । तर यस्तो बोलपत्रदाता जसले सम्झौता गर्न नआई उसको जफत हुने बोलपत्र जमानत रकममध्ये धेरै बढी कबोल गरेको अर्को बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको देखिएमा त्यस्तो गर्ने बोलपत्रदातालाई कालोसूचीमा राख्ने कारवाही चलाउन उपयुक्त हुने ।

निर्णय मिति : २०६५।१।०३

७०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : ठेक्कापट्टा सम्झौता गर्दा र Mobilization पेशकी उपलब्ध गराउँदा विदेशी बैंकबाट जारी गरिएको बैंक जमानत प्राप्त हुने वा प्रति प्रत्याभूति (Counter Guarantee) आवश्यक पर्ने वा नपर्ने तथा ऋणगलतभच नाबचबलतभभ प्रति (प्रत्याभूति) आवश्यक परेको खण्डमा सोमा लाग्ने खर्चको सन्दर्भमा ठेक्कापट्टाको शर्त अनुसार ठेकेदार वा नेपाल सरकार कसले सो खर्च व्यहोर्ने स्पष्ट व्याख्या नभएकोले यस सम्बन्धमा के कसो गर्नु पर्ने हो ? आवश्यक राय सूझाव माग भै आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

१. कार्य सम्पादन जमानतको मूल उद्देश्य आपूर्ति पक्षबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्दा खरिदकर्तालाई हुने क्षतिको सुरक्षा दिने रहेकोले खरिदकर्ता यस प्रति प्रत्याभूत हुन आवश्यक हुन्छ र यसैको लागि स्वदेशमा रहेको बैंकबाट प्रति प्रत्याभूति गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको हो ।

२. तहांको उक्त पत्रको सन्दर्भमा उल्लेखित खरिद प्रकृया सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसारको सम्झौता हो, होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ।
३. यदि खरिद ऐनको दफा ६७ अनुसारको सम्झौता भए त्यस्तो सम्झौता वा मार्गदर्शनमा एभचायकबलअभ नगवचबलतभभ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था के छ, स्पष्ट हुनु पर्ने, सो भएपनि माथि बुंदा नं.१ मा उल्लेख भएकै सिद्धान्तमा आधारीत हुने हुन्छ।
४. यसरी स्पष्ट नखुलेको भए सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११०(५) अनुसार विदेशी बैंकले जारी गरेको कार्य सम्पादन जमानत नेपालमा स्थापना भएको बाणिज्य बैंकले प्रति प्रत्याभूति (काउन्टर ग्यारेन्टी) गरेको भएमा मात्र मान्य हुनेछ।

निर्णय मिति : २०६१।१०।१३

७१. राय परामर्श माग गरिएको विषय : सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २३ को उपदफा २ को (ख) अनुसार बोलपत्रदातालाई दिएको निर्देशन भन्नाले सार्वजनिक निकायको सूचना बमोजिम माग गरिएका कागजात हुन वा होइनन् र माग गरिएका कागजात तथा अन्य कुरा सिलबन्दी दरभाउपत्रसाथ पेश नभएमा कानून सम्मत हुन्छ वा हुँदैन स्पष्ट हुन सकिएन।

राय परामर्शको व्यहोरा : बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गर्दा सूचनामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्नका लागि करचुक्ता प्रमाणपत्र, कर दर्ता, व्यवसाय दर्ता आदि कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको अवस्थामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्दा पेश गरेको करचुक्ता प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन सकिने देखिन्छ। तर बोलपत्र आव्हानको सूचनामा यस्ता कागजात बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न अनिवार्य आवश्यक रहेको व्यहोरा नखुलेको अवस्थामा मान्यता दिई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० को देहाय २(घ) अनुसार कानूनी ग्राह्यताको आधार पुगेको बोलपत्र भन्न मिल्दैन। आगामी खरिद कारवाहीहरूमा ऐनको दफा (२३) र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० को देहाय २(घ) अनुसार रहेका व्यवस्थाहरू बोलपत्रभित्र समावेश हुनुपर्ने विषय भएकाले बोलपत्र सम्बन्धी सूचना वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा स्पष्ट खुलाई उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

निर्णय मिति : २०६१।१०।१९

७२. राय परामर्श माग गरिएको विषय :

परामर्शसेवा खरिदको सम्बन्धमा एक मात्र प्रस्तावदाताको प्राविधिक प्रस्ताव छनौट भएको अवस्थामा प्राविधिक प्रस्तावको मात्र तुलना र प्रतिस्पर्धा हुने तर आर्थिक प्रस्तावको तुलना र प्रतिस्पर्धा नहुने हुँदा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मुल्याङ्कन हुने स्थिति भएपनि अबै प्रस्तावदातासंग तुलना गर्ने अवस्था नदेखिएकोले छनौट भएको एक मात्र परामर्शदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोली सम्झौता गर्न द्विविधा पर्न गएकोले राय परामर्श माग भएको।

प्रस्ताव नं.२ को सम्बन्धमा मध्यमाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं.५ को च.नं.२६९, मिति २०६१।९।२१ को पत्रसाथ संलग्न विवरण अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को (२) ले एकमात्र बोलपत्र सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएमा बोलपत्र अस्विकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको तर परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदा एकमात्र प्रस्तावदाता भै सो प्रस्ताव सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएकोमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भै राय माग भै आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३०(५) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७०(८) को व्यवस्था अनुसार न्यूनतम ३ वटा फर्म/संस्थाको संक्षिप्त सूचि तयार गर्नु पर्ने, कम्तिमा ३ वटा आशयपत्रदाता छनौट हुन नसके ख्याति प्राप्त परामर्शदातासंग सम्पर्क गरी निजको नाम संक्षिप्त सूचिमा समावेश गर्न सकिने समेतको व्यवस्था छ । सोही नियमावलीको नियम (९) अनुसार ३ वटा आशयपत्रदाता छनौट हुन नसकेमा दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने र सो सूचनाको आधारमा पनि उपयुक्त संख्यामा छनौट हुन नसकेमा छनौट भए जतिको मात्र सूचि कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले प्रस्तावदाताको आवश्यक पर्ने संख्या उल्लेख नभए पनि संक्षिप्त सूचिमा रहेका सबैबाट प्रस्ताव प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ । छनौट भएका आशयपत्रदाताहरु मध्येका कुनै आशयपत्रदाताले प्रस्ताव पेश नगर्दा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थाको श्रृजना नहुने भएकोले सार्वजनिक निकायले संक्षिप्त सूचिमा परेका आशयपत्रदातालाई सम्पर्क गरी सबैबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गराउने प्रयत्न गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा गर्दै पनि दोश्रो पटकको प्रस्ताव आव्हानपछि संक्षिप्त सूचिमा रहेका सबै आशयपत्रदाताले प्रस्ताव पेश नगरेमा पेश भएका प्रस्तावलाई नै कायम गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेखित नियमावलीको मनसाय देखिन्छ । अतः दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा कायम भएको संक्षिप्त सूचिमा कायम रहेका आशयपत्रदाताहरु मध्ये प्राप्त हुने प्रस्तावको संख्यालाई आधार मान्न सकिने अन्तरनिहित मान्यता रहेको देखिँदा आशयपत्रको व्यवस्था नै यस सन्दर्भमा लागू गर्नु उपयुक्त भएकोले पुनः संक्षिप्त सूचि तयार गरी उल्लेखित व्यवस्थाको आधारमा प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने ।

निर्णय मिति : २०६१।१०।२३

७३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

नेपालमा हाल Road Based ICD सुख्खा बन्दरगाह दुईवटा जस्को व्यवस्थापक एउटै मात्र कम्पनी रहेको र Rail Based ICD सुख्खा बन्दरगाह एउटैमात्र रहेको बिद्यमान स्थितिमा वीरगञ्ज र तातोपानी भन्सारलाई Road Based ICD सुख्खा बन्दरगाहको रुपमा बिकास गर्न सुख्खा बन्दरगाह संचालन गरेको व्यवस्थापक कम्पनी भए सरल र सहज ढंगबाट सम्भव हुने देखाई उल्लेखित स्थानहरुमा सुख्खा बन्दरगाहको बिकास एवं बिस्तारको लागि एक मात्र सेवा प्रदायक रहेको अवस्थामा व्यवस्थापकको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम नियुक्ति गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा राय माग भै आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

वीरगञ्ज र तातोपानी भन्सारलाई Road Based ICD सुख्खा बन्दरगाहको रुपमा बिकास गर्न सुख्खा बन्दरगाह संचालन गरेको व्यवस्थापकको रुपमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ को उपदफा १ को खण्ड (ख) मा व्यवस्था भए अनुसार यस्तो व्यवस्थापन गर्न सक्ने एउटा मात्र कम्पनिको प्राविधिक दक्षता वा क्षमता भएको अवस्थामा सोभै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था हो तर प्रस्तुत सन्दर्भमा वीरगञ्ज भन्सार गोदाम तथा यार्डको व्यवस्थापन गर्न खुला बोलपत्रको माध्यमबाट नियुक्त भएको व्यवस्थापक सेवा प्रदायक भएको र पुनः अर्को भन्सारमा गोदाम तथा यार्ड संचालन गर्न पनि सोही अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट व्यवस्थापन सेवा प्रदायक खरिद गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

निर्णय मिति : २०६१।१०।२३

७४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

संक्षिप्तसूचीमा परेका परामर्शदातामध्ये एक मात्र प्राविधिक प्रस्ताव छनौट भएको अवस्थामा प्राविधिक प्रस्तावको मात्र तुलना र प्रतिस्पर्धा हुने तर आर्थिक प्रस्तावको तुलना र प्रतिस्पर्धा नहुने हुँदा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मुल्याङ्कन हुने स्थिति भएपनि अझै प्रस्तावदातासंग तुलना गर्ने अवस्था नदेखिएकोले छनौट भएको एक मात्र परामर्शदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोली सम्झौता गर्न द्विविधा पर्न गएकोले राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३०(५) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७०(८) को व्यवस्था अनुसार न्यूनतम ३ वटा फर्म/संस्थाको संक्षिप्त सूचि तयार गर्नु पर्ने, कम्तिमा ३ वटा आशयपत्रदाता छनौट हुन नसके ख्याति प्राप्त परामर्शदातासंग सम्पर्क गरी निजको नाम संक्षिप्त सूचिमा समावेश गर्न सकिने समेतको व्यवस्था छ । सोही नियमावलीको नियम (९) अनुसार ३ वटा आशयपत्रदाता छनौट हुन नसकेमा दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने र सो सूचनाको आधारमा पनि उपयुक्त संख्यामा छनौट हुन नसकेमा छनौट भए जतिको मात्र सूचि कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले प्रस्तावदाताको आवश्यक पर्ने संख्या उल्लेख नभए पनि संक्षिप्त सूचिमा रहेका सबैबाट प्रस्ताव प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ । छनौट भएका आशयपत्रदाताहरू मध्येका कुनै आशयपत्रदाताले प्रस्ताव पेश नगर्दा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थाको श्रृजना नहुने भएकोले सार्वजनिक निकायले संक्षिप्त सूचिमा परेका आशयपत्रदातालाई सम्पर्क गरी सबैबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गराउने प्रयत्न गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा गर्दै पनि दोश्रो पटकको प्रस्ताव आव्हानपछि संक्षिप्त सूचिमा रहेका सबै आशयपत्रदाताले प्रस्ताव पेश नगरेमा पेश भएका प्रस्तावलाई नै कायम गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेखित नियमावलीको मनसाय देखिन्छ । अतः दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा कायम भएको संक्षिप्त सूचिमा कायम रहेका आशयपत्रदाताहरू मध्ये प्राप्त हुने प्रस्तावको संख्यालाई आधार मान्न सकिने अन्तरनिहित मान्यता रहेको देखिँदा आशयपत्रको व्यवस्था नै यस सन्दर्भमा लागू गर्नु उपयुक्त भएकोले पुनः संक्षिप्त सूचि तयार गरी उल्लेखित व्यवस्थाको आधारमा प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।१०।२३

७५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

पहिले स्वीकृति भएको बोलपत्रदातासंग सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५३ को उपनियम (८) बमोजिम खरिद सम्झौता भएपछि मात्र अन्य बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत फिर्ता गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित गणले हाल मुल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस भएका बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र जमानत फुकुवा गरी सकेकोले खरिद सम्झौता सम्पन्न हुनु पूर्व बोलपत्र जमानत फुकुवा भएको र सम्बन्धितलाई पुनः मुल्याङ्कन समितिबाट न्यूनतम मुल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही ठहर गरिएका तर बोलपत्र जमानत फुकुवा लिई सकेकालाई कानून बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत सहित ठेक्का सम्झौता गर्न आउनको लागि सूचना जारी गर्न नियम संगत हुने वा नहुने बारे राय उपलब्ध गराउन माग भै आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

पहिलो बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा ३ बमोजिम ठेक्का सम्झौता गर्न असमर्थता प्रकट गरी आफुले सो ठेक्का स्वीकार नगर्ने भनी लिखित निवेदन पेश गरेको सन्दर्भमा नियमानुसार निजको बोलपत्र जमानत जफत गरी सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा ५ बमोजिम निज भन्दा लगत्तै पछिको न्यूनतम मुल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदातालाई आमन्त्रण गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन हुने गरी सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित पक्षसंग सम्झौता हुनु पूर्व के आधारले र किन अन्य बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्र जमानत फिर्ता गरिएको हो यस्तो

प्रकारको कार्यले भएको बोलपत्र सम्बन्धी कारवाहीनै निस्प्रभावी हुन सक्ने देखिएकोले यस तर्फ सचेत रहन जानकारी सहित प्रस्तुत सन्दर्भमा सम्झौता हुनु पूर्वनै बोलपत्र जमानत फिर्ता लगि सकेको न्यून मूल्याङ्कित दोश्रो स्थानमा रहेको बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानत फुकुवा भईसकेको अवस्थामा पनि ऐनको दफा २७ को उपदफा ५ बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत राखी सम्झौता गर्न मञ्जुर भएमा खरिद सम्झौता गर्न सकिने ।

निर्णय मिति : २०६५।१०।२४

७६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

कार्यालयले निर्दिष्ट गरे अनुसारको सम्पूर्ण प्राविधिक मापदण्डीभबम एबचतलभच एकलैले पुरा गरेको तर व्व एबचतलभच ले पुरा गर्नु पर्ने २५ प्रतिशत बराबरको त्गचल यखभच पुरा गर्न नसकेको कारणबाट Lead partner समेत असक्षम हुने स्थिति देखिएकोले प्राविधिक शर्त पुरा गरेको वा नगरेको स्पष्ट हुन सकिएन ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

कार्यालयले निर्दिष्ट गरे अनुसारको सम्पूर्ण प्राविधिक मापदण्ड Lead partner एकलैले पुरा गर्ने भए JV को आवश्यकता नै देखिदैन । अनुभव, नगद प्रवाह, जनशक्ति, उपकरण एउटै बोलपत्रदाताबाट नपुग्ने अवस्थामा JV साभेदारहरुको जोडेर संयुक्त रुपमा पुर्‍याउनका लागि नै JV सम्झौता गरी बोलपत्रदाताहरु सहभागी हुन आउँदछन । JV मा सहभागी सबै साभेदारहरु संयुक्त र एकल रुपमा पनि कार्य सम्पादन प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने हुनाले मुख्य साभेदारको सक्षमता मात्र JV मा पर्याप्त हुँदैन । त्यसकारण खरिद नियमावली २०६४ को नियम २८(२) अनुसार सार्वजनिक निकायले साभेदारको हिस्सा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तोक्न सक्ने हुनाले एक पटक बोलपत्र सम्बन्धी कागजात [ITB4.4(e)] मा हिस्सा निर्धारण गरी पठाई सकेपछि सोही अनुसार योग्यता पुगे नपुगेको एकिन गर्नु पर्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।१०।२४

७७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक निकायले प्रकाशित गरेको दरभाउपत्रको सूचना तथा शर्तहरुमा घोषणापत्र राख्नु पर्ने व्यहोरा उल्लेख नगरेको तर सिलबन्दी दरभाउपत्रको मुल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन समितिबाट घोषणापत्र दरभाउपत्र साथमा समावेश नगरेको भनी न्यून रकम कबोल गर्ने दरभाउपत्र दाताहरुको दरभाउपत्र खारेज गर्नु पर्ने सिफारिश गरेको सम्बन्धमा राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० अनुसार सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सिलबन्दी दरभाउ पत्रदाताको फर्मदर्ता, व्यवसायदर्ता, आयकरदर्ता, मू.अ.करदर्ता, करचुक्ता आदि हुनु पर्ने हुँदा घोषणा पत्र समेत नियम ४०(ड) मा भएको व्यवस्था पनि छुट्याउन मिल्ने देखिदैन । यस बाहेक नियमावलीको नियम ८४ को उपनियम (१४) मा अन्य कार्यविधी परिच्छेद ५ (हुनुपर्ने परिच्छेद ५, मुद्रण त्रुटीबाट परिच्छेद तीन भएको) मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार हुने भनिएको हुनाले नियम ४० को व्यवस्था लागु हुने स्पष्ट छ ।

निर्णय मिति : २०६५।११।१

७८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

तेश्रो घटीवाला बोल कबोल प्रा.लि.को आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष दुबै स्वीकार्य भएकोले बोलवपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरी विभागको प.सं.२०३१ / स्वदेश / बोलपत्र / ०६५।६६/२५८, मिति

२०६५।१०।२३ को पत्रबाट टेण्डरदाता सबैलाई आसयको जानकारी दिएकोमा प्राप्त बोलपत्रदाता मध्ये एकले सबैभन्दा कम दररेट आफ्नो फर्मको भएको आव्हान गरिएको बोलपत्रमा बुटको स्पेसिफिकेशनमा बुटको सोलको डिजायन दर्ता बारे कहीं कतै उल्लेख नगरिएकोमा आफ्नो फर्म प्रति पूर्वाग्रही भएर सोलको डिजायन माग गरिएको र सबैभन्दा घटी दररेट हुंदा हुंदै पनि आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएकोले पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी यस विभागबाट गरिएको निर्णय प्रति असहमति जनाई लिखित निवेदन पेश गरेको । निज बोलपत्रदाताको सबैभन्दा घटी दररेट भएतापनि डि.एम.एस.बुटको वार्षिक उत्पादन क्षमता स्पष्ट नभएको, बुट स्तरीय नभएको, निजले विराट बुट इण्डष्ट्रिजको बुटको सोलको नमूना हुबहु नक्कल गरेको सम्बन्धमा उद्योग विभागसंग राय माग गर्दा तेश्रो घटीवाला बोलकबोल बोलपत्रदाताको बुटको सोलको डिजायन उद्योग विभागमा दर्ता भएको र उक्त सोलको डिजायन कसैले नक्कल गर्न वा प्रयोग गर्न नपाउने भनी लेखी आएको हुंदा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएकोले कानूनी परामर्श उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

१. यस कार्यालयसंग राय परामर्श माग गर्दा बोलपत्रदाताहरुको नाम, कबोल अंक आदि उल्लेख नगरी परामर्श माग गरिएको बिषय मात्र खुलाउनु पर्ने ।
२. तहांबाट माग भएको बोलपत्रमा दिईएको स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, जे दिईएको हो त्यसै अनुसार मात्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने । मूल्याङ्कन गर्दा क्रमसंग कानूनी ग्राह्यताको आधार पूरा गरेको, पूर्णताको परिक्षणबाट पूर्ण ठहरिएको, सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था बारे तहांलाई बिदितै हुनाले अमुक बोलपत्रदाताको कबोल अंक घटी भएको बढी भएको भन्नु भन्दा माथि उल्लेख भएको क्रममा मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा जुन बोलपत्र न्यून मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही ठहर्छ सोही बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।१।९

७९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

१. रु. ३५ (पैंतिस) लाख सम्म कुल लागत अनुमान भएको मूल परियोजनाको कार्य संचालन मात्र उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने हो वा परियोजना लागत करोडौंको भएको तर स्वीकृत एक वर्षको कार्यक्रम रु. ३५ (पैंतिस) लाख सम्मको भएको सो रु. ३५ (पैंतिस) लाख सम्म कार्य समितिबाट गराउन सकिने हो ?
२. कुनै खास परियोजनाको कुल लागत अनुमान करोडौंको भएको तर १ वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम रु. ३५ (पैंतिस) लाख भन्दा बढी भएकोमा सो एक वर्षको कार्यक्रमलाई पनि स्कीम वाइज टुक्रा टुक्रा पारी प्रत्येक स्कीमलाई रु. ३५ (पैंतिस) लाख भित्र पारी छुट्टाछुट्टै समितिबाट गराउन सकिने हो ?
३. परियोजनाको कुल लागत अनुमान करोडौंको भएको तर एक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम रु. ३५ (पैंतिस) लाख भन्दा बढी भएकोमा पाइप फिटिङ्स आदि सामग्री खरिद गरी बाँकी रहेको रु. ३५ (पैंतिस) लाख सम्मको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने हो ?

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(१) मा सिमा तोकिएको रकमसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण तर्फ वा सो सम्बन्धी सेवाउपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने व्यवस्था छ । नियम ९ (१) अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा बिचार गर्नु पर्ने कुराहरुका सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी नियम १०(७) अनुसारको अनुसूची १ मा लागत अनुमान निकाल्ने तरिका उल्लेख भएको छ । यस

अनुसार आईटमको कूल जम्मा दररेट निकाले पछि बोलपत्रदाताको ओभरहेड जोड्ने भनिएको छ । ओभरहेड वापतको रकम जोडेर आएको लागत अनुमानमा बजेट प्रयोजनको लागि कन्टीन्जेन्सी तथा मू.अ.कर थप गरी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । तर उपभोक्ता समितिलाई ओभरहेड तथा मू.अ.कर भूक्तानी दिनु नपर्ने भएकाले लागत अनुमानमा यस्तो रकम समावेश गरे पनि कूल लागत अनुमान रकमको आधारमा नियमको सिमा बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिने देखिन्छ । कूल लागत अनुमानले निर्माण कार्यको प्याकेज भित्र श्रम, सामग्री आदि भएपनि कूल रकम ३५ लाख भित्र हुनु पर्ने भएको र सो कार्यको लागि उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन प्राथमिकता दिन सकिने तर उपभोक्ता समितिकै लागि भनी टुक्रा टुक्रा गर्न मिल्दैन ।

निर्णय मिति : २०६५।११।९

८०. राय परामर्श माग गरिएको विषय :

श्री नं.११ बाहिनी अड्डामा भएको आर.ए.एन. ५३ एम.आई.१७ हेलिकप्टरको एयर फ्रेमको सर्भिस लाइफ थप गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञको राय अनुसार ५०० घण्टा थप गर्न व्यवस्था मिलाइएको उक्त कार्यको लागि यु.एस.डलर ३७९००।(अग्रिम भूक्तानी गरेपछि मात्र विशेषज्ञ काठमाडौं आई कार्य थालनी गर्ने भएकोले उक्त बाहिनी अड्डालाई विनियोजित भएको रकमबाट खर्च व्यहोर्ने गरी कम्पनीलाई टि.टि.बाट भूक्तानी गर्न आवश्यक बि.मु.सटही स्वीकृतिको लागि अनुरोध भएकोले यस कार्यालयको राय प्रतिक्रिया माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

पत्र व्यहोराबाट माग भएको राय परामर्श खरिद प्रकृयाका सम्बन्धमा नभई अग्रिम भूक्तानी गर्ने विषयको भएको हुँदा सम्झौता रकमको २० प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी पेशकी दिन मिल्ने व्यवस्था खरिद नियमावलीमा नरहेको ।

निर्णय मिति : २०६५।११।९

८१. राय परामर्श माग गरिएको विषय :

(क) बोलपत्रदाताले बोलपत्रको प्रत्येक पानाहरुमा सहिछाप गरी पेश गरेको अवस्थामा छुट्टै घोषणापत्र लिनु पर्ने वा बोलपत्रको प्रत्येक पानामा गरेको सहिछापलाई नै नियमावलीको नियम ४० (२) ड बमोजिम घोषणा मान्न सकिने ?

(ख) सम्बन्धित कार्यालयबाट कानूनी परामर्श तथा निर्देशनको लागि अनुरोध गर्ने भनी गरेको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७(६) बमोजिम निर्णय हो, होइन ? निर्णय गर्न बिलम्ब भई तोकिएको ५ दिन नाघी निर्णय गर्न सकिन्छ , सकिंदैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

माग भएको राय परामर्शको प्रकरण(क) को सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४०(१) मा बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सम्बन्धी आधार र कागजात उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र सोही नियमको उपनियम (२) को देहाय (ड) मा बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नवाभिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफुले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषण हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले बोलपत्रको प्रत्येक पानामा सहिछाप गरेको आधारमा घोषणापत्र मान्न नसकिने ।

प्रकरण (ख) को सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद कारवाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटी गरेको वा पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरे उपर

बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्ने । यसरी निवेदन परेपछि सो सम्बन्धमा छानबिन गरी निवेदन प्राप्त भएको पाँच दिन भित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि सोही दफाको उपदफा ६ मा व्यवस्था भएको हुँदा यसरी कानूनले किटानीसाथ तोकिएको अवधिभित्र नभएको कामलाई कानूनी म्यादभित्रको भन्न सकिने अवस्था नरहेको ।

निर्णय मिति : २०६१।११।१३

८२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४ को दफा १० मा लिखित रूपमा बोलपत्र माग गर्नुपर्ने भनिएकोमा मुख्य बिदेशी कम्पनी वा लोकल एजेण्टसंग माग गर्नु पर्ने स्पष्ट नभएकोले द्विविधा परेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २५ को उपनियम ३ मा “आपूर्ति गरिने मालसामान बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाता आफैले नबनाउने वा उत्पादन नगर्ने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्र वा पूर्व योग्यताको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने, मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्ने सम्बन्धी अधिकार आफुलाई एकलौटी रूपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताले पेश गर्नु पर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा तहांको सन्दर्भमा उत्पादकबाट लोकल एजेण्टले उल्लिखित आधिकारिक कागजात पेश गरेको भए सोही कागजात अनुसार गर्न सकिने ।

निर्णय मिति : २०६१।१२।१५

८३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

बिभागले संचालन गरेको P1 र P2 कार्यक्रमको आसयपत्र दाता छनौट गरी सकेपछि Request For Proposal(RFP) को प्रकृत्यामा रहँदा रहँदै आ.ब.को अन्त हुने बर्तमान अवस्था रहेकोले छनौट भएका परामर्शदातृहरूलाई नै यथावत राखी सो कार्यलाई निरन्तरता दिने नदिने द्विविधा पर्न गएको छ ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

यस सम्बन्धमा बिभागले संचालन गरेका P1 र P2 कार्यक्रमको आसयपत्र दाता छनौट गरी सकेपछि Request For Proposal(RFP) प्रकृत्या रहँदा रहँदै आ.ब.को अन्त हुने अवस्था भए पनि ती आयोजनाहरूको लागि आगामी वर्षहरूमा पनि बजेट विनियोजन हुने अवस्थामा सोही कामको लागि प्रारम्भ गरेको प्रकृत्या रोक्नु पर्ने वा निरन्तरता दिनु पर्ने भन्ने सम्बन्धी बजेट कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भएकोले यस बारेमा यस कार्यालयबाट केही भन्नु आवश्यक नहुने ।

निर्णय मिति : २०६१।१२।१५

८४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा बोलपत्रदाताको र निजले उल्लेख गरेको मालसामानको ग्राह्यता (इलिजिविलिटी) प्रमाणित गर्ने कागजात पेश भए नभएको बारे सोही

ऐनको दफा २३ को उपदफा २ बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु अघि मूल्याङ्कन समितिले निक्क्यौल गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको, मालसामानको ग्राह्यता (इलिजिबिलिटी) सम्बन्धी ढाँचा र व्याख्या कस्तो हुनु पर्ने हो द्विविधा परेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

मालसामानको ग्राह्यता (इलिजिबिलिटी) को सम्बन्धमा Bidding Document को Section IX अनुसार Eligibility सम्बन्धी कुनै ढाँचा तयार गरी जारी गर्नु पर्ने बिषय नभएको र सार्वजनिक निकायले खरिद गरिने मालसामानका सम्बन्धमा आवश्यक देखेमा यस सम्बन्धी प्रमाण बोलपत्रदाताले पेश गर्नु पर्ने कुरा सार्वजनिक निकायले उल्लेख गर्नु पर्ने र सोही अनुसार बोलपत्रदाताले पेश गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।१२।६

८५. हाललाई रिक्त रहेको

८६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : ११ वटा बोलपत्र फिर्ता भएपछि बाँकी रहेको बोलपत्रहरुबाट मात्र मूल्यांकन गरी न्यूनतम कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत गर्नेतर्फ कारवाही अगाडि बढाउन कानूनतः बाधा पर्ने नपर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा : बोलपत्र पेश र फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा बोलपत्र खोल्ने समयमा फिर्ताको लागि प्राप्त निवेदन पेश गर्ने व्यक्तिको आधिकारिकता प्रमाणित हुने कागजात तथा निवेदनको अध्ययनबाट शुरुमा बोलपत्र दर्ता गराउँदा र हालको अवस्थामा उत्पन्न परिस्थितिबारे बोलपत्रदाताले बोलपत्र फिर्ता लिन उल्लेख गरेको व्यहोरा, फिर्ताको निवेदन दर्ता गराएका सबै बोलपत्रदाताले यस्तो निवेदन दर्ता गरेको मिति र समय, फिर्ताको लागि निवेदन दर्ता गराउन आएका व्यक्तिको दस्तखत आदिको अध्ययनबाट क्रमशः फिर्ता लिन उल्लेख गरेको व्यहोरा उपयुक्त नभएको, एउटै मिति र लगातार फिर्ताको निवेदन दर्ता भएको, एउटै व्यक्तिले सबै वा धेरैजसो बोलपत्रदाताको निवेदन दर्ता गराउन ल्याएको देखिएमा त्यस्तो अवस्थालाई मिलेमतोको जोखिम मानी कार्यालयले विश्लेषण गर्नुपर्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।१२।१६

८७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

Short Listing गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय बन्धनको व्यवस्थाको बारेमा राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

मनसाय पत्रदाताको छनौट गर्न निर्धारित आधारहरु पुरा हुने गरी सूचनामा खुलाउनुपर्नेमा सो नभएको र संक्षिप्त सूची तयार गर्दा स्थानीय एजेन्टलाई पनि विभिन्न मुलुक र पृष्ठभूमी सरहने राखेको र नियममा वाध्यात्मक व्यवस्था भएको हुनाले यसै अनुसार गर्नुपर्ने ।

निर्णय मिति : २०६५।१२।१९

८८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८४ अनुसार सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएकोमा एकमात्र सिलबन्दी दरभाउपत्र परेको अवस्थामा त्यस्तो एउटा मात्र दरभाउपत्र खोली कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा : सार्वजनिक निकायबाट गराउनुपर्ने कामको किसिम र प्रकृति अनुसार सिमित दरभाउपत्रदाता मात्र उपलब्ध हुने अवस्था र खरिद कारवाहीको राम्रो तयारी गरिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद कानूनको कार्यान्वयनमा वर्तमानमा देखिएको अवरोधको स्थिति र दरभाउपत्र माग गर्दा दिनुपर्ने म्याद समेतलाई मध्यनजर राख्दा एउटा मात्र दरभाउपत्र परेकोमा त्यसलाई रद्द गरी पुनः माग गर्नु उपयुक्त हुने र यसरी पुनः माग गर्दा पनि एउटै मात्र दरभाउपत्र परेको अवस्थामा काममा पर्नसक्ने प्रभाव र लागतलाई विचार गरी दोस्रो पटकको यस्तो दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न सकिने देखिन्छ ।

निर्णय मिति : २०६६।१।९

८९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : उद्योगमा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक नियम अस्तित्वमा नरहेको हुनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम बमोजिमको सिद्धान्त तथा व्यवस्था अनुसार गर्ने निर्यय भएको सन्दर्भमा उद्योग संचालनको लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ कपास खरिद गर्न भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थाबाट सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित हुने मूल्यमा सोभै खरिद गर्न मिल्ने नमिल्ने र यस बाहेक छिटो छरितो अन्य कुनै विकल्प भए सो सम्बन्धमा समेत राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा : सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २(ख) अनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनि भएकाले ऐनको दफा ३ अनुसार यस ऐन बमोजिम कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने । यस बाहेक ऐनको दफा ७४(२) अनुसार त्यस्ता निकायसंग सम्बन्धित ऐन, नियम वा गठन आदेशको अधिनमा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी संस्थानबाट निर्धारित मूल्यमा सोभै खरिद गर्ने व्यवस्था यस ऐनमा छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको क्षेत्र मालसामान खरिद, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र अन्य सेवा हुन् र यी सबै कार्य सार्वजनिक निकायले आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको काम सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरु हुन् । अर्थात् सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपभोगको लागि वा अन्तिम उपभोक्ताहरुको प्रयोगको लागि मालसामान खरिद, निर्माण कार्य खरिद गर्नेबिषयसंग सम्बन्धित देखिन्छ ।

यसपत्रको सन्दर्भ उद्योगले व्यवसायिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि वस्तु उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोगको लागि खरिद गरिने मालसामान र वस्तु उत्पादनको लागि खरिद गरिने कच्चा पदार्थको खरिद प्रकृया र कार्यविधि एउटै वा फरक हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा सामानको उपलब्धता, उत्पादनमा यस्तो कच्चा पदार्थको प्रयोगको समय, आवश्यक परिमाण, गोदामको क्षमता, खरिद चक्र आदिलाई दृष्टिगत गरी खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ र यस ऐन नियमको व्यवस्था अनुसार पनि खरिद योजना तयार गर्नु अनिवार्य व्यवस्था हो । यस अर्थमा उपभोगका वस्तु तथा उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थ खरिद कार्य प्रकृयात्मक रूपमा एकरूपता हुने देखिन्छ । यिनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गरी माथि उल्लेख गरिए अनुसार ऐनको दफा ७४(२) अनुसार उद्योग संचालनका विभिन्न पक्षहरु समेट्ने गरी संचालक समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा उद्योगको प्रयोजनको लागि उपयुक्त नियम बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

वर्तमान प्रारम्भिक अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि उद्योग संचालन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने खरिद प्रकृया स्पष्ट रूपमा ऐन नियममा व्यवस्था छैन र ऐन नियम बन्दा सबै यस्ता सम्भावित परिस्थितिहरुको समाधान समावेश सम्भव हुन सक्ने पनि होइन । तर तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानी नोक्सानी हुने, सार्वजनिक हितमा प्रतिकुल असर पर्ने जस्ता कुरा स्थापित

हुने अवस्था भएमा ऐनको दफा ६६ तथा नियमको १४५ आकर्षित हुने र यसो भएमात्र यस ऐन, नियम अनुसार एउटै श्रोतबाट सोभै खरिद गर्न सकिने देखिन्छ ।

निर्णय मिति : २०६६।१।१५

९०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : २०६३।२।१८ मा २ वर्ष अवधि रहेको मूल्य समायोजन नहुने भनि उल्लेख गरिएको सम्झौता अन्तर्गतको कामको मूल्य समायोजन २०६५।३।५ को मार्ग दर्शनको आधारमा दिन सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा : मार्ग दर्शनको बुंदा नं. ४.१ मा यो लागु हुने अवस्था उल्लेख भएको छ जसअनुसार १५ महिना भन्दा कम अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको र खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरीएको हुनुपर्ने भनि स्पष्ट उल्लेख भएकोमा प्रस्तुत सम्झौता २ वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने गरि भएको र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा मूल्य समायोजन नहुने भनि लेखिएको हुनाले मूल्य समायोजन हुन सक्ने देखिएन ।

त्यसैगरी सोही मार्गदर्शनको बुंदा नं. ७ मा लागु हुने अवधि २०६३ पौष मसान्त देखी भनी खुलाइएको हुनाले सो अवधि पूर्व भएको सम्झौतामा यो मार्ग दर्शन लागु हुन नसक्ने स्पष्ट रहेको कारण पनि मूल्य समायोजन दिन नसकिने ।

निर्णय मिति : २०६६।१।१५

९१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : मालसामान खरिदको लागी प्रयोग गरिने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको बोलपत्रदातालाई निर्देशन र Section-III Bidding Data को Clause 31-4 (b) र (f) एक आपसमा नमिलेकोले प्रष्ट पार्नु पर्ने हुनाले राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा : Instruction to bidders अन्तर्गत Clause 31 को मूलशिर्षक Evaluation & Comparison भीत्र Clause 31.4 (b) मा Delivery Schedule को acceptable range भीत्रपर्ने तर निर्धारित Schedule भन्दा ढिलो हुने अवस्थामा Schedule भीत्रको time line meet गर्ने र नगर्ने बोलपत्रदातालाई समानआधारमा तुलना गर्ने प्रयोजनको लागी समायोजन गर्न गणना गर्ने प्रयोजनको लागी Bidding data मा प्रति हप्ता वा प्रति दिनका दरले प्रयोग गर्ने अंक खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसैलाई Bidding data मा 0.1% per day of value of delayed goods भनि निर्धारण गर्ने आधार स्ट्याण्डर्ड बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा परेको हो ।

Clause 31-4(f) मा खरिद गरिने मेशिन उपकरणको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्न जीवनचक्र लागत पद्धती अपनाइने भए Bidding data मा मेशिन उपकरणको आयु, मेशिन उपकरणको आयु भरी लाग्ने संचालन खर्च मर्मत सम्भार खर्च र यस्ता खर्चलाई वर्तमान मूल्यमा Discount गर्न प्रयोग गरिने दर समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था हो अथवा वैकल्पिक रुपमा उक्त कुराको सट्टामा मेशिन उपकरणको जिवनचक्र लागतको मुल्याङ्कन गर्न मालसामानको प्राविधिक विवरणमा वा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको अन्य कुनै खण्डमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार पनि गर्न सकिने भनिएको छ ।

तर यसरी जुनसुकै तरिकाले जिवनचक्र लागतको मुल्याङ्कन गरिएपनि यस्तो मुल्याङ्कनमा Evaluation Advantage को रुपमा आउने रकम वा प्रतिशत SCC मा उल्लेख भएको पूर्व निर्धारित क्षतिको रकमभन्दा कम हुनुपर्छ भनी बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने निर्देशन दिइएको हो ।

उक्त विश्लेषणको आधारमा Bidding data को clause 31.4(b) र (f) को सन्दर्भ फरक फरक भएपनि Evaluation Advantage Contractual Liquidated damage भन्दा बढी हुन नहुने अवस्थामा Bidding मबतब को 31.4(b) मा रहेको 0.1% per day रहँदा Per Week .7% हुन्छ जबकि Contractual Liquidated Damage .05% per day हुँदा .35 % per week हुने हुन्छ । यसरी Inland transportation, delivery schedule, deviation in payment schedule, cost of spare parts, spare parts & after sales service, operating & maintenance cost आदिमा भएका सानातिना फरकको मुल्याङ्कन गर्दा कबोल अंकको १५% भन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नहुने हुनाले यो सिमाभित्र कायम रहनु आवश्यक हुन्छ । Delivery schedule को deviation लाई पनि 0.35 % per week राख्नु पर्ने र ITB को 31.4 (b) को Delivery Schedule मा Adjustment Per week भनिएकोले एकरूपताको लागि Bidding data को 31.4(b) मा रहेको 0.1 % per day को सट्टा 0.35% per week कायम गरी सच्याइने व्यहोरा अनुरोध छ ।

निर्णय मिति : २०६६।१।२१

९२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : ऐनको दफा २५(३) र दफा २६(१) परस्परमा बाझिएको हुँदा ती दफाहरु बारे प्रष्ट पारीदीन अनुरोध भै आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा : ऐनको दफा २५(३) को व्यवस्था खरिद गरिने मालसामानको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन खरिद सम्झौताको लागी निर्धारित कामको क्षेत्र गुणस्तर, खरिद गरिने उपकरणको कार्य सम्पादन क्षमता तथा आपूर्ति तालिकामा हुने भिन्नता, भुक्तानी शर्तमा बोलपत्रदाताको भिन्न प्रस्ताव आदि कुराहरु जस्को परीक्षण गर्दा सार्वजनिक निकायको लागी स्वीकार योग्य हुने भएमा त्यस्ता भिन्नताहरुको मौद्रिक मूल्य निकाली समायोजन गर्ने र यस्तो समायोजन गरिने रकम बोलपत्रदाताको कुल कबोल अंकको १५% भन्दा बढी नभएसम्म त्यस्तो बोलपत्रलाई सारभूतरुपमा प्रभावग्राही मान्न सकिने भनिएको हो यसरी समायोजन गरिने मूल्य बोलपत्रहरुको तुलना गर्ने प्रयोजनको लागी मात्र हुने र सम्झौताको मूल्यमा समावेश गर्न नहुने ।

दफा २६ (ख) अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा कानूनी ग्राह्यता, पूर्णताको परीक्षण तथा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही छ तर कबोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूतरुपमा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था हो ।

लागत अनुमान भन्दा सारभूतरुपमा बढी हो होइन भन्ने हेर्न लागत अनुमान तयार गर्दा प्रयोग गरिएको दर विश्लेषण हालको दर विश्लेषणसंग तुलना गर्दा देखिने फरकलाई तथ्यगत विश्लेषण गरी सार्वजनिक निकाय प्रमुखले सारभूतरुपमा बढी भए नभएको ठहर गर्नुपर्ने ।

निर्णय मिति : २०६६।१।३१

९३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

एउटा मात्र बोलपत्र परेको हुनाले खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्था लागु हुने वा प्राधिकरणको आ.प्र. विनियमावली, २०६२ को व्यवस्था लागु हुने भन्ने सम्बन्धमा साथै एउटा मात्र बोलपत्र खोल्न सकिने वा नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

कुन ऐन लागु हुने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा (३) र दफा (७४) मा भएको व्यवस्थाले स्पष्ट निर्देश गरेको छ ।

यो ऐन लागु भएको भण्डै ३ वर्ष हुन लागिसक्दा पनि कुन ऐन वा विनियम लागु हुन्छ भनी सोधिनु सान्दर्भिक नदेखिएकोले अबिलम्ब ऐनको दफा ७४ को व्यवस्था अनुसार विनियम बनाई लागु गर्नुहुन निर्देश गरिन्छ ।

एउटा बोलपत्र खोल्ने नखोल्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, दरबारमार्गलाई २०६५।९।१४ को च.नं. ५१३ को पत्रबाट पठाइएको हुँदा सोही बमोजिम जानकारी गर्नुहुन ।

निर्णय मिति : २०६६।१।३१

९४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा (२१) तथा उपदफा (२३) को विषय अस्पष्ट भएकोले सो सम्बन्धमा राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा (२१) मा बोलपत्र जमानत जफत हुने अवस्था सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा उल्लेख भएका अवस्था विद्यमान भएमा जमानत जफत हुने हुन्छ । ऐनको दफा (२३) मा बोलपत्रको परीक्षण गर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको र २३(२) (ग) मा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हो । अर्थात बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र जमानत निशर्त हुनुपर्ने, सोही कागजातमा उल्लेख गरिएको अवधिसम्म मान्य रहनुपर्ने तथा कागजातमा उल्लेख गरिए अनुसारको रकमको जमानत हुनुपर्ने र यसो नभए यस्तो बोलपत्रलाई अपूर्ण बोलपत्र मानी यसपछिको मूल्यांकनमा समावेश नगरिने भनी २४(घ) मा उल्लेख छ ।

बोलपत्रदाताले इकाई दरमात्र राखी कुनै रकम बोलपत्र जमानत राखेकोमा पछि मूल्यांकन गर्दा बोलपत्र जमानत नपुग देखिएमा दफा २१(२)(ख) बमोजिम जमानत थप गर्न लगाउन मिल्ने/नमिल्ने भनी सोधिएको सम्बन्धमा यसो गर्न नमिल्ने, जमानत नपुग रहेछ भने माथि उल्लेख भए अनुसार यस्तो बोलपत्रलाई पूर्णताको परीक्षणबाट अपूर्ण ठहराई थप मूल्यांकनमा नलाने । बोलपत्र जमानत नपुगेको विषय गणितीय त्रुटी नभई पुरा गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व हो । थप बोलपत्र जमानत माग्ने व्यवस्था ऐनमा नभएकोले मूल्यांकनको क्रममा बोलपत्र जमानत थप दाखिला गरेको मान्य नहुने स्पष्ट रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

निर्णय मिति : २०६६।२।३

९५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

खरिद सम्झौता भइसकेपछि सम्झौता गरिएको आपूर्तिकर्ताबाट सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन नभएको कारण सो खरिद सम्झौता गर्न सकिने नसकिने विषयमा राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अन्य बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानत फिर्ता गरी यो कारवाही टुंगो लाग्ने हुनाले अब आएर सम्झौता गरेको आपूर्तिकर्ताले कार्य सम्पादन नगरेको कारण दोस्रो न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्नसक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद कानूनमा नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइएको

निर्णय मिति : २०६६।२।७

९६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ अनुसार नेपाली सेनाको सम्भार रथी विभागबाट सूचिकृत गरिएका कम्पनी वा फर्महरूसँग मातहत कार्यालयले खरिद कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ को क्षेत्र तथा प्रकृया अन्तरगत रही चालु आर्थिक वर्षको खरिद कारवाहीको लागि तयार गरेको आपूर्तिकर्ताहरुको सूचीमा आफ्नो आवश्यकता बमोजिमको सामान आपूर्ति सम्बन्धी कारोवारमा संलग्न आपूर्तिकर्ताहरु पर्याप्त रहेको देखिएमा त्यस्तो सूचीका आधारमा सो आर्थिक वर्ष भरी निर्धारित खरिद विधि अपनाई खरिद कारवाही अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ ।

निर्णय मिति : २०६६।२।८

९६.(क) राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

मूल्यांकन समितिको सिफारिस बमोजिमको अमुक बोलपत्र स्वीकृत भए अनुसार प्रतित पत्र खोल्ने स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने भन्ने सिफारिस सहितको परामर्श ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, निर्देशिकामा उल्लिखित कुनै कुराका सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको, द्विविधा भएको अवस्था खुलाई माग गरिएको विषयमा यस कार्यालयबाट परामर्श दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तहाँको उक्त पत्रको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५(२) अनुसार अमुक कम्पनीलाई दिने वा नदिने भन्ने यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयबाट राय परामर्श दिनुपर्ने अवस्था नरहेको ।

निर्णय मिति : २०६६।२।८

९७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

नेपाली सेनाको खाना पकाउने इन्धन सहितको चुल्हो ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने र स्पेसिफिकेशन र ठेक्का सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

नेपाली सेनाको खाना पकाउने इन्धन सहितको चुल्हो ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने र स्पेसिफिकेशन र ठेक्का सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । खरिद नियमावलीको अनुसूचीमा रहेको बहुवर्षीय सम्झौता मालसामान खरिदको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात सहित सान्दर्भिक अन्य व्यवस्थाको अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गरी यस कार्यालयको स्वीकृतीमा प्रयोग गर्न सकिने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

निर्णय मिति : २०६६।२।८

९८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

स्पेसिफिकेशनमा फरक परेको, आधिकारिक पत्र नभएको तथा प्रोसेसरको मोडेल नखुलेको सम्बन्धमा बोलपत्रदातासँग सोध्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

बोलपत्रदाता आफै उत्पादक नभएको र उत्पादकबाट खरिद नियमावलीको नियम २५(३) अनुसार आफुलाई एकलौटी रुपमा प्राप्त आधिकारिक पत्र पेश नगरेको, स्पेसिफिकेशन बमोजिमको भन्दा कम क्षमता देखिने

जसबाट कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्ने हुनाले यस्तो विषय र माग गरेको स्पेसिफिकेशन अनुसार कुन मोडेलको सामान दिने प्रस्ताव गरेको हो त्यस्तो मोडेलको ब्रोसर, स्पेसिफिकेशन समेतका आधारमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा दिइएका प्राविधिक स्पेसिफिकेशन बमोजिम मेल खाए नखाएको हेर्नुपर्ने हुनाले यस्ता जानकारी प्राप्त हुँदा वा नहुँदा बोलपत्रको स्तरमा हेरफेर हुने हुनाले पूर्णताको परीक्षणको क्रममा यस्तो जानकारी माग गर्न नमिल्ने ।

निर्णय मिति : २०६६।२।८

९९. राय परामर्श माग गरिएको विषय :

मूल्यवृद्धि समायोजन सम्बन्धमा ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

१. मूल्य समायोजन सूत्रको माध्यमबाट गणना गरिदाको अवस्थामा शुरुदेखिकै समायोजन गर्न सकिन्छ । तर सम्झौताको अवधि थप गर्दा नियमावलीको नियम १२० को (२) र (३) अनुसार म्याद थप भए बाहेक अन्य कारणबाट समयमा काम सम्पन्न नभएकोमा त्यस्तो अवधिको मूल्य समायोजन दिन मिल्दैन ।

२. बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति भन्दा एक महिना पहिलेको आधारमूल्य प्रमाणित गर्ने कागजात र मूल्य समायोजन गर्ने समयमा सोही श्रोतको मूल्य सूचकांकको आधारमा दिनुपर्ने तर त्यस्तो आधार नभएको अवस्थामा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको दररेट प्रयोग गर्न सकिने ।

३. के के को मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने कुरा खरिद सम्झौतामा आधारित हुने विषय भएकोले सोही अनुसार हुन्छ । मूल्य समायोजन सुत्र प्रयोग गरिने अवस्थामा निर्माण कार्यको कूल लागत मध्ये अपरिवर्तनीय अंश, ज्याला खर्चको अंश, निर्माण सामग्रीहरूको अंश, इन्धन आदिको अंश रहने गरी सुत्रमै व्यवस्था भएको हुने हुनाले सोही अनुसार गर्नुपर्ने ।

निर्णय मिति : २०६६।२।९

१००. राय परामर्श माग गरिएको विषय :

समयमा साइट उपलब्ध गराउन नसकेको कारणबाट म्याद थप गरेको १५ महिनाभन्दा कम अवधिको राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा ऐनको दफा ५५(१) को प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

कानून अनुसार म्याद थप गर्नुपर्ने आधार पुरा भई म्याद थप भएको अवस्थामा यसरी म्याद थप गरेपछिको जोखिम खरिदकर्तामा जाने हुन्छ । म्याद थप गर्नुपर्ने उपयुक्त कारण वेगार समयमा काम सम्पन्न नगरेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले पूर्व निर्धारित क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ भने खरिदकर्ताले समयमा साइट उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था भनेको आफुले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने घटना (Compensating Event) हुन जान्छ । यस्तो क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने घटनाको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई लाग्ने अतिरिक्त खर्च सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् यस्तो अवस्थामा यस कार्यालयबाट जारी भएको मार्ग दर्शन -१ अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिने देखिन्छ ।

यसको साथै खरिद नियमावलीको नियम ६(३) अनुसार सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरिद कारवाही शुरु गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सोलाई समेत मध्यनजर राखी निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

निर्णय मिति : २०६६।२।२५

१०१. राय परामर्श माग गरिएको विषय : ICT Development Project को Project Preparation Technical Assistant मा संलग्न भएको परामर्शदातालाई TA अन्तरगत Project Management Consultant नियुक्त गर्दा Conflict of Interest हुन्छ हुँदैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा : प्रस्तुत सन्दर्भमा बन्ध को अनुदान सहायतासँग सम्बन्धित भएकोले ऐनको दफा ६७(१) (ख) आकर्षित हुने नहुने कुरा यस सम्बन्धी सम्झौताबाट निक्कै गर्नु आवश्यक हुन्छ । उक्त दफा लागू नहुने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १३८(५) अनुसार परामर्शदाताले आफ्नो वर्तमान वा भविष्यको अन्य कामसँग स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्नु हुँदैन भनिएको छ । आज गरेको काममा परामर्शदाताले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना गर्ने अवसर पाओस जसबाट उसले भविष्यमा उपलब्ध हुने काममा अनुचित लाभ लिन सकोस । यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परामर्शदाताले नियतपूर्वक प्रारम्भिक अध्ययन यसरी तयार गर्दछ जसबाट पछिको चरणमा हुने कामको लागि आवश्यक पर्ने सीप उसैसँग मात्र उपलब्ध हुन सक्ने देखियोस । जसको परिणाम स्वरूप खरिदकर्तालाई प्रतिस्पर्धाको लाभबाट बञ्चित गराइने हुनाले यस्तो अवस्थालाई स्वार्थ बाझिएको अवस्था भनिन्छ । त्तिच तयार गर्ने काम बाहेक अन्य कामबाट पनि यस्तो अवस्था श्रृजना हुन सक्ने हुन्छ ।

तहाँको सन्दर्भमा एएल र द्यष्म म्यअफभलत बनाउने परामर्शदाताले एःऋ मा नियुक्त हुन आफुलाई मात्र सजिलो हुने गरी, जानकारीको लाभ लिन सक्ने वा अन्य अनुचित लाभ लिन सक्ने गरी कुनै काम गरे नगरेको विषय पूर्व परामर्शदाताबाट सम्पादन भएका कामलाई माथि उल्लेखित आधारहरूमा तहाँबाट विश्लेषण हुनुपर्ने ।

निर्णय मिति : २०६६।३।५

१०२. राय परामर्श माग गरिएको विषय : BOQ मा Insurance of Work भन्ने आइटम राख्न छुट भएकोले बोलपत्रदाताहरूले Insurance को दर उल्लेख नगरेको तर एउटा बोलपत्रदाताले Survey of Cost मा Insurance Cost समावेश गरेकोमा Insurance Cost उल्लेख नगर्ने अन्य बोलपत्रदाताको बोलपत्र Responsive हुने नहुने भनी सोधेको देखियो ।

राय परामर्शको व्यहोरा : बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको BOQ को आइटम सार्वजनिक निकायबाटै छुट्टाइएको हुनाले यसको Rate प्राप्त हुने संभावना भएन । यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र आइटममा Rate नभएको भनी बोलपत्रलाई Responsive होइन भन्न मिल्दैन । बोलपत्रको मूल्यांकनमा यसको दर भर्ने बोलपत्रदाताकै उच्चतम दर अनुसार वा यस्तो दर भर्नेहरूको औसत दर अनुसारको रकम मध्ये सार्वजनिक निकायले उपयुक्त मानेको रकम राखी बोलपत्रको तुलना गर्न सकिने हुँदा यसैलाई कारण मानी Responsive होइन भन्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारी दिने निर्णय भएको व्यहोरा ।

निर्णय मिति : २०६६।३।१०

१०३. राय परामर्श माग गरिएको विषय : एउटै कार्यालयको भिन्न कोठामा दर्ता भएका बोलपत्रलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २३०६४ को नियम ५६ अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । तहाँको सन्दर्भमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई निर्देशनको कमिबाट दुई ठाउँमा दर्ता भएको देखिएकोले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । एउटै कार्यालयको दुई विभिन्न कोठामा दर्ता भएका बोलपत्र उपर कारवाही गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा हेर्दा निर्धारित समयभित्र एउटै कार्यालयको पूर्व सूचनामा बोलपत्र दाखिला गर्नुपर्ने

स्थान भनि तोकिएको ठाउँमा दर्ता गरिएको बोलपत्रलाई कारवाहीमा समावेश गर्न मिल्ने देखिएको भनी जानकारी दिने निर्णय भएको ।

निर्णय मिति : २०६६।३।१५

१०४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : निर्माणधिन काठमाण्डौ जिल्ला अदालत भवनको ठेक्कामा मूल्य समायोजनका आधारहरु स्पष्ट पारी दिन अनुरोध गरी पठाइएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा : खरिद सम्झौता गर्दा खरिद नियमावलीको नियम ११९ मा उल्लिखित कुराहरु खुलाउनुपर्नेमा सो नगरिदा समस्या परेको देखियो । यसको समाधानको लागि यस कार्यालयबाट मिति २०६५।१०।१५ देखि लागू हुने गरी जारी भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा मूल्य समायोजन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था तथा नियमावलीको माथि उल्लेखित दफा बमोजिम तहाँको सम्झौतामा उल्लिखित अभिन्न अंगको रुपमा रहने भनी खुलाइएको मूल्य सूचकांकको श्रोतकै आधारमा हुने गरी सम्झौतामा थप गरी खरिद ऐनको दफा ५३ अनुसार गर्नु उपयुक्त हुने व्यहोरा जानकारी दिने गरी निर्णय भएको ।

निर्णय मिति : २०६६।३।१५

१०५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : बीरेन्द्र अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने ५०० MA (or above) X-Ray Machine खरिदको लागि प्रतितपत्र खोल्न स्वीकृति दिने विषयमा राय परामर्श माग गरी पठाइएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा : सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णय बमोजिम प्रतित पत्र खोल्न उपयुक्त हुने भनि पेश भएको सिफारिस अनुसार स्वीकृति भएको बोलपत्रदातालाई Beneficiary बनाई प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिन सकिने जानकारी दिने निर्णय भएको

निर्णय मिति : २०६६।३।१६

१०६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : दरमा अङ्क र अक्षर फरक लेखिएको तर अङ्क र अक्षरमा जम्मा रकम बराबर भएकोले एकिन गरिदिन अनुरोध गरिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा : पत्रको मूल्यांकन गर्ने क्रममा बोलपत्रमा लेखिएका विवरणहरुमा गणितीय त्रुटी भएमा त्यस्ता त्रुटी सच्यान सकिने र यसरी सच्याउदा खरिद ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कार्यालयमा प्राप्त भएको BOQ को पेज नं. १० हेर्दा भरेको दरमा अङ्क र अक्षरमा फरक देखिएको हुनाले उक्त दफाको (९) बमोजिम गर्नुपर्ने व्यहोरा जानकारी दिने भन्ने निर्णय भएको ।

निर्णय मिति : २०६६।३।१८

१०७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय : परामर्श सेवा लिन आशयपत्र माग नगरी एकैपटक प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको र दुइपटक माग गर्दा प्रथम पटक कुनै प्रस्ताव नआएको र दोस्रो पटक एउटा मात्र आएकोमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी उत्तीर्ण भएको फर्मको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न हुने नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा : प्राविधिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि मूल्यांकन प्रकृया अगाडि बढीसकेको हुनाले यस चरणमा आएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्न हुने नहुने भन्ने विषय उठाउने समय वितिसकेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ साथै तहाँको पत्रमा उल्लेख गरेजस्तो सामान्य प्रकृया अनुसार शुरु भएको काम हाल खरिद नियमावलीको नियम (८४) अनुसार टुंगो लगाउन नियमसंगत नहुने । तर खरिद नियमावली अनुसार यस कार्यालयले सार्वजनिक निकायलाई खरिद कारवाही संचालन गर्न सहयोग हुने किसिमका काम समेत गर्नुपर्ने हुनाले तहाँको यो खरिद कारवाही रोकिदा यसबाट विमानस्थल संचालनमा पर्न सक्ने असर र यसको

आवश्यकताको विश्लेषण गरी प्राविधिकरूपमा औचित्य प्रमाणित हुने आधार देखिएमा सो खुलाई आशय पत्र माग नगरी सोभै प्रस्ताव माग गरेकै कारणबाट तहाँको यस मामिलामा प्रारम्भ गरिसकेको खरिद कारवाहीलाई अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ।

निर्णय मिति : २०६६३१२८